

감사결과 처분요구서

- ○○○지구 농업특화단지 관련 특정감사 -

2024. 8.



감 사 실
[경 영 감 사 부]

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 임차법인의 행위금지 위반 처리 미흡

해 당 부 서 ○○○사업단, ◆◆◆◆처

조 치 부 서 ○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○사업단에서는 전라남도 해남군 ◎◎면·●●면 일원을 매립하여 조성한 ○○○지구 농업특화단지를 2024. 7월 감사일 현재 5개 민간사업자(이하 “임차법인”이라고 한다)에게 임대하고 있다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

농림축산식품부의 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」¹⁾ 제27조(매립지등의 임대차농지 사후관리) 제3항에 따르면 매립지 등의 임차인이 임대차농지를 전대하거나 농작업의 전부를 위탁하는 등의 행위는 제한되고,

같은 규정 제27조(매립지등의 임대차농지 사후관리) 제5항 및 별표 4에 따라 임차인이 ‘전대, 농작업의 전부 위탁, 경작권의 양도’²⁾를 한 경우에는 3개월 이내 본인이 경작하도록 시정을 촉구하여야 한다.

1) 농림축산식품부훈령 제390호, 2021. 1. 11. 개정 시행

2) 최초 계약 시 법인에 소속된 조합원 등의 경작은 전대 또는 위탁으로 보지 않음

그리고 공사의 「농업특화단지 임대관리지침」 제15조(행위금지) 제5호에 따라 부문관리부서장³⁾은 임대차계약을 체결하는 경우 임차인이 사업대상지를 전대 또는 임대하는 행위 등을 하지 못 하도록 하여야 하고,

같은 지침 제16조(임대차계약의 해지) 제1항에 따라 부문관리부서장은 임대차계약 기간 중 임차인이 제15조에 따른 행위금지 사항을 위반하고 제20조에 따른 시정조치에도 불구하고 특별한 사유없이 따르지 않는 경우가 발생한 때에는 임대차계약을 해지할 수 있다.

< 임차인의 행위금지 사항 >

1. 임차한 사업대상지의 전부 또는 그 일부를 타인에게 양도하는 행위
2. 임차 목적 외의 용도로 사업대상을 사용하는 행위
3. 사업계획서의 사업내용 또는 사업규모를 임의로 변경하여 사용하는 행위
4. 사업계획서 외 시설물 등의 설치 또는 변경하는 행위
5. 사업대상을 전대 또는 임대하는 행위
6. 사업대상지 및 농업생산기반시설을 형질변경 또는 파손·멸실하는 행위
7. 임차한 사업대상지에 대하여 새로운 권리를 설정하거나 이전하는 행위
8. 오염물질의 유입 등으로 담수호 수질을 악화 시키는 행위
9. 농어촌용수 오염으로 영농 및 농어촌생활 환경에 지장을 초래할 우려가 있는 행위
10. 그 밖에 사업대상지 관리에 필요하다고 부문관리부서장이 별도로 정하는 행위

또한, 같은 지침 제20조(이행점검) 제2항에 따라 부문관리부서장은 상기 각 호의 위반사항이 있는 경우에는 위반사실을 안 날로부터 7일 이내 위반사유별 시정기한을 정하여 별지 제8호 서식의 시정촉구서 발송하는 등의 조치를 이행하여야 하고,

같은 지침 제20조(이행점검) 제3항 및 별표 4에 따라 임차인이 ‘사업대상지 전대⁴⁾ 또는 임대’하는 위반행위를 하는 경우에는 3개월 이내 본인이 경작하도록

3) 지역본부장, 사업단장, 지사장 등 이 지침에 따라 민간사업자에 대한 임대사업을 직접 운영·관리하는 부서의 장

4) 법인에 소속된 조합원 등의 경작은 전대 또는 위탁으로 보지 않음

시정을 촉구하여야 한다.

따라서 전대(轉貸)⁵⁾에 관한 신고·민원·제보 등을 접수한 사업단에서는 임차법인으로부터 사건의 경위서(소명서), 비용 증빙(농기계, 비료, 종자 등 구매계약서 등), 수입 증빙(농산물 판매영수증, 세금계산서 등), 농업 관련 직불금 증빙(직불금 신청서, 입금 내역 등) 등을 제출받아⁶⁾ 농지의 전대 또는 농작업 전부의 위탁 여부를 판단하여야 하고,

임차법인이 농지를 전대하거나 농작업의 전부를 위탁한 것으로 판단한 경우에는 해당 위반사실을 안 날로부터 7일 이내 시정촉구서(별지 제8호 서식)를 발송하여 통보일로부터 3개월 이내(시정기한)에 해당 임차법인이 자경(自耕)하도록 촉구하여야 하며, 시정기한일 또는 시정완료일에는 임차법인으로부터 자경 증빙 등을 징구하고 자경 여부를 확인하여야 한다.

가. □□□□ 영농조합법인의 사례

1) ○○○사업단의 처리

○○○지구 농업특화단지 임차법인 중 하나인 □□□□ 영농조합법인(이하 “□□□□”이라고 한다)은 2022. 4. 13. 비조합원인 ■■■■유한회사 및 ●●●●유한회사와 2022. 6월부터 같은 해 10월까지 임차농지 71.69ha에 여름작물 시험재배 및 피마자·사탕수수 등의 재배를 위탁하기 위한 ‘위탁경작계약’을 체결하였고,

같은 해 4. 18. ■■■■유한회사는 위탁받은 71.69ha에 대하여 A 등 7명의

5) 임차인이 전대인으로서 제3자의 전차인으로 하여금 임차물을 사용·수익하게 할 것을 약정하고 전차인은 이에 대하여 전차임(轉借賃)을 지급할 것을 약정하는 것(서울고등법원 2020나2037766 판결문 참고)

6) 관련 임대차계약서 제10조 제2항

농업인과 ‘농작물 경작 및 매매계약’을 체결한 후 피마자를 재배하도록 하였다.

이후 A 등 7명은 원인불명의 사유로 피마자 수확에 실패하자 ■■■■유한회사가 “피마자를 심어서는 안 되는 박토(薄土)”인 것을 알면서도 자신들을 속여 큰 피해를 입었다며 상기 농지의 임대차계약 관계와 지도·관리·감독을 어떻게 하였는지 등을 알려 달라는 내용의 ‘탄원서(고충민원)’를 2022. 11. 29. ○○○사업단에 제출하였다.

이와 관련하여 ○○○○이 ■■■■유한회사 등과 체결한 ‘위탁경작계약서’에서는 피마자 등 재배 후 ■■■■유한회사가 피마자대, 수확한 씨앗, 착유 후의 슬러지와 폐유(이하 “부산물”이라고 한다)를 취득하고, ○○○○은 피마자 열매를 취득하며, ■■■■유한회사는 ○○○○이 동계작물을 파종하는데 문제가 없도록 2022. 10월까지 로터리 작업을 하기로 약정하였으므로

○○○○은 ■■■■유한회사에 피마자 재배를 위탁(위탁경영⁷⁾)한 것으로 판단하는 것이 타당함⁸⁾에도 ○○○사업단에서는 ○○○○으로부터 사건 경위서(소명서), 비용 증빙, 수입 증빙, 농업 관련 직불금 증빙 등을 제출받아 농작업의 전부 위탁 여부를 판단하지 않았다.

그리고 ○○○사업단에서는 2022. 11. 29. A 등 7명의 탄원서를 접수하여 같은 날 ○○○○의 위반행위⁹⁾를 인지하였음에도 이로부터 7일 이내가 아닌 약 22일이 경과한 2022. 12. 21.에야 ○○○○에 시정을 촉구하였고,

시정촉구 시에는 「농업특화단지 임대관리지침」 별지 제8호 서식에 따라 계

7) 농지 소유자가 타인에게 일정한 보수를 지급하기로 약정하고 농작업의 전부 또는 일부를 위탁하여 행하는 농업경영(농지법 제2조 제6호)

8) 2024. 7. 2. 사내변호사도 전대보다는 위탁경영에 가깝다는 의견을 제시함

9) ○○○사업단에서 ○○○○이 ‘사업대상지를 전대 또는 임대’하였다고 판단한 행위

약서상 위반한 조항, 소명기한일, 시정기한일, 임대내역, 불응 시 조치계획을 기재한 시정촉구서를 발송하여야 함에도 시정기한일, 시정완료 시 통보기한일, 임대내역을 명시하지 않은 ‘계약위반 사항 시정 촉구 알림’ 문서를 발송하였다.

2) ◆◆◆◆처의 검토

■■■■유한회사와 A 등 7명이 체결한 ‘농작물 경작 및 매매계약서’상 A 등 7명은 재배한 피마자를 ■■■■유한회사에 전량 매도하기로 약정한바,

양 계약당사자가 재배작물의 규격·단가, 제초제 등 유해물질 사용 금지 등의 사항을 미리 정한 점, 피마자의 소유권은 ■■■■유한회사에 귀속시키기로 한 점, A 등 7명은 ■■■■유한회사에 종자대 672백만 원, 농작업비 52.5백만 원, 비료대 15백만 원을 청구¹⁰⁾한 점, □□□□이 ■■■■유한회사에 농지를 전대하지 않으면 A 등 7명도 해당 농지를 전차(轉借)할 수 없는 점 등의 사정을 고려할 때 이 건 역시 전대가 아닌 ‘위탁경영’으로 판단됨¹¹⁾에도

◆◆◆◆처에서는 2023. 4. 17. 농림축산식품부에 상기 탄원 건의 처리경과 자료 제출 시 □□□□과 ■■■■유한회사 등과의 위탁경작계약 건은 ‘위탁경영’, ■■■■유한회사와 A 등 7명이 체결한 농작물 경작 및 매매계약 건은 ‘전대행위’로 기재하였다.

3) 전대에 관한 판례 검토결과

한국자산관리공사(이하 “캠코”라고 한다)는 2017. 12. 13. 국유지(농지)를 임차인 AA에게 유상으로 대부하면서 AA가 농지 인근에 거주하는 BB에게 벼농

10) 출처: 2023. 3월 ○○○사업단에서 작성한 ‘감사제보 관련 추진내용 및 향후 처리계획’(감사원 제출자료)

11) 2024. 7. 2. 사내변호사도 전대보다는 위탁경영에 가깝다는 의견을 제시함

사를 짓게 하고 농기구 사용 및 수고비 명목으로 경작한 쌀 일부와 현금 350만원을 지급한 사건을 ‘전대’(위탁경영형 전대)로 판단하고 대부계약을 해지하였다.

그러자 AA는 캠코를 상대로 ‘계약유효확인 청구의 소’를 제기하였는데, 1심(서울중앙지방법원 2020가합502083, 2020. 9. 25. 선고) 및 2심(서울고등법원 2020나2037766, 2021. 7. 8. 선고) 재판부는 AA와 BB의 행위를 전대가 아니라고 판단하였다.¹²⁾

재판부가 상기 사건을 전대로 판단하지 않은 주요 이유는 타인에게 일정한 보수를 지급하기로 약정하고 농작업의 전부 또는 일부를 위탁하여 행하는 농업경영 즉, 위탁경영은 임차한 농지의 사용·수익권을 제3자에게 넘기는 전대와 구분되는 점, 캠코가 주장하는 ‘위탁경영형 전대’나 ‘위탁경영’은 대부계약서에서 제한·금지하지 않는 점, AA의 농업경영방식이 「농지법」에 위배된다고 단정할 수 없는 점, BB가 독자적으로 대부농지를 사용·수익하였다고 볼 수 없고 권리 처분행위에도 해당되지 않는 점 등이다.

따라서 전대 관련 민원·신고·제보 등 발생 시 공사는 상기 판례를 참고하여 전대와 위탁경영을 엄격히 구분하여야 하고, 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」에서는 농작업의 ‘전부 위탁’도 제한하고 있으므로 임차인이 농작업의 전부를 위탁하였는지도 조사·판단하여야 한다.

나. 농업회사법인 ■■■■주식회사의 사례

○○○지구 농업특화단지의 임차법인 중 하나인 농업회사법인 ■■■■주식회사(이하 “■■■■”이라고 한다)와 ‘주식(현금)투자계약’을 체결한 투자자의 부

12) 해당 소송은 캠코가 상고를 포기하여 2심 판결로 확정됨

친이 2024. 2. 26. 감사실에 제출한 민원서¹³⁾ 및 이에 첨부된 C의 확인서(2023. 8. 17. 작성)에 따르면

C은 2020년경 ■■■■ 임차농지에 위치한 비닐하우스 약 1,000평을 임차¹⁴⁾ 하여 딸기를 재배한 사실을 인정하고 있으므로 ○○○사업단에서는 「농업특화단지 임대관리지침」 제15조(행위금지) 제5호 즉, 사업대상지를 전대 또는 임대하는 행위를 인정한 2024. 2. 26.으로부터 7일 이내에 ■■■■에 시정촉구서(별지 제 8호 서식)를 발송하여 통보일로부터 3개월 이내에 자정하도록 시정을 촉구하여야 하였다.

그리고 ■■■■로부터는 여러 개의 비닐하우스 중 C이 딸기를 재배한 비닐하우스의 위치를 특정한 자료, C의 경작이 농지 전대 또는 농작업 전부 위탁 중 어느 것에 해당하는지 판단할 수 있는 자료(비용·수입·직불금 증빙 등), 주주가 아니었던 C이 ■■■■ 비닐하우스에서 딸기를 재배한 이유가 담긴 경위서 등의 소명자료를 제출받아 농지 전대 또는 농작업 전부 위탁 여부를 조사·판단 하였어야 함에도

2024. 4. 4. ○○○사업단에서는 C이 2020. 9월부터 5개월간 ■■■■로부터 비닐하우스 1,000평을 연 3,000만 원에 전차하였으나, 2024. 3월 조사 당시 ■■■■은 전대한 농지를 회수·자정하여 시정조치가 완료된 것으로 보았고,

같은 해 4. 23.에는 ■■■■이 비조합원(주주가 아닌 자)에게 임차농지를 전대하였다는 ‘향후 유사 사례 발생 시 임대차계약이 해지될 수 있다’¹⁵⁾는 내용의 문서를 ■■■■에게 발송한 후 사건을 종결하였다.

13) 제목은 ‘사건 경위서’(2024. 2. 25. 작성)

14) 2024. 4. 4. ○○○사업단의 조사결과 임대차료는 연 30백만 원

15) 현행 규정, 지침상 전대가 다시 발생하여도 3개월 이내 자정하면 임대차계약을 해지하지 않음

그 결과 농지 전대 및 농작업 전부 위탁 여부의 검토 소홀로 업무처리의 적정성, 공정성이 저해되었고, 시정촉구 절차·방법의 미준수로 업무처리의 적정성, 투명성이 저해되었다.

3. 관계부서 의견 및 검토결과

가. ○○○사업단

행위금지 위반(전대 또는 위탁경영)과 관련하여 민원서의 사실 여부 확인 후 처리함이 타당하다고 판단하여 시정촉구서 발송이 지연되었는데,

□□□□에 대한 민원을 확인한 결과 피마자 식재 부지의 농작업 등 일체 비용을 ■■■■가 파종부터 수확까지 부담하도록 ‘위탁경영계약서’를 작성하여 전대로 판단하였고, 이에 따라 □□□□에는 비용 및 수입 등의 증빙을 요구하지 않았으며, 별지 제8호 서식으로 시정촉구서를 발송하였어야 하나 □□□□이 이미 농지를 회수하였다고 판단하여 문서로 갈음하였다고 답변하였다.

그리고 ■■■■ 관련 전대는 2020. 9월부터 2021. 1월까지 C에게 딸기 재배용 비닐하우스를 전대하였다는 내용인데, 2024. 3월에는 이미 ■■■■이 자경하고 있어 시정촉구서 발송 및 수입·비용의 증빙 확인절차를 이행하지 않았다고 답변하였다.

향후 동일한 사항이 발생할 경우 「농업특화단지 임대관리지침」을 준수하여 사건을 처리할 것이고, 임차법인에게는 문서 발송 및 간담회, 면담 등을 통하여 행위금지 위반이 발생하지 않도록 적극 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

나. ◆◆◆◆처

■■■■유한회사가 A 등 7명에게 전대하였다고 판단한 이유는 ‘농작물 재배 및 매매계약’을 체결한 점, ■■■■가 평당 12,000원에 피마자를 매수하기로 약정한 점, 피마자 수확 불능에 따른 당사자 간 분쟁으로 계약 해지에 이르면서 A 등 7명이 ■■■■에 손해배상을 요구한 점 등을 종합적으로 판단한 결과, 농지의 실질적 사용은 A 등 7명의 책임하에 이루어졌고, 발생한 수익 또한 A 등 7명에게 귀속된다고 보았기 때문이라고 답변하였다.

그리고 이 사안과 관련한 전대 또는 농작업 위탁에 대한 규정상 문제점(적발 시 3개월 이내 본인이 경작하여 시정 가능)은 이미 농림축산식품부에 건의하여 전대, 농작업의 전부 위탁, 경작권의 양도 적발 시 계약해지 사유가 발생한 날로부터 1개월 이내에 ‘계약을 해지’하는 방향으로 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」(농림축산식품부 훈령) 개정을 추진하고 있으므로 이에 따라 관련 하위 지침도 개정할 예정이라고 답변하였다.

또한, ○○○지구 농업특화단지는 염분 때문에 타작물 재배가 어려운 현실을 고려하여 48ha는 농림축산식품부 승인을 받아 2024. 4월부터 ‘수출용 쌀’을 재배하는 등 사업계획 전환을 추진하였고, 2024년 하반기 중 사업자 간담회를 개최하여 작목 전환을 유도하고 사업계획서를 전면 재정비하는 등 내실있는 운영을 위하여 최선을 다할 계획이라는 의견을 제시하였다.

◆◆◆◆처 의견 검토결과, 상기 전대 사건의 농지는 ① □□□□ → ② ■■■■유한회사 → ③ A 등 7명의 순서로 위탁경영 관계가 형성된 점을 고려할 때 ①이 ②에게 농지의 사용·수익 권한을 넘기지 않는 위탁경영인 경우에는 농지의 사용·수익 권한이 ②에게 넘어갈 수 없으므로 ②와 ③의 관계 역시 위탁경영인바, ①과 ②는 위탁경영, ②와 ③은 ‘전대’라는 주장은 타당하지 않다.

조치할 사항: 통보

사장(○○○사업단장)은 ○○○지구 농업특화단지에서 전대 관련 민원·신고·제보 등이 발생할 경우 ① 관련 판례(서울중앙지방법원 2020가합502083, 2020. 9. 25. 선고, 서울고등법원 2020나2037766, 2021. 7. 8. 선고)를 참고하여 전대와 위탁경영을 엄격히 구분하여 검토·판단하고,

② 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」에서는 농작업의 ‘전부 위탁’도 제한하고 있으므로 임차법인이 농지를 위탁경영한 것으로 판단될 경우에는 농작업의 전부 위탁 여부도 함께 판단하며,

③ 임차법인의 행위금지 위반사항이 발생한 경우에는 위반사실을 안 날로부터 7일 이내 위반사유별 시정기한을 정하여 「농업특화단지 임대관리지침」 별지 제8호 서식의 시정촉구서를 발송하는 등 시정촉구 관련 절차, 방법 및 기한을 철저히 준수하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 임차법인의 행위금지 위반 처리 미흡

해 당 부 서 ○○○사업단, ◆◆◆◆처

조 치 부 서 ◆◆◆◆처

내 용

1. 업무개요

○○○사업단에서는 전라남도 해남군 ◎◎면·●●면 일원을 매립하여 조성한 ○○○지구 농업특화단지를 2024. 7월 감사일 현재 5개 민간사업자(이하 “임차법인”이라고 한다)에게 임대하고 있다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

농림축산식품부의 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」¹⁶⁾ 제27조(매립지등의 임대차농지 사후관리) 제3항에 따르면 매립지 등의 임차인이 임대차농지를 전대하거나 농작업의 전부를 위탁하는 등의 행위는 제한되고,

같은 규정 제27조(매립지등의 임대차농지 사후관리) 제5항 및 별표 4에 따라 임차인이 ‘전대, 농작업의 전부 위탁, 경작권의 양도’¹⁷⁾를 한 경우에는 3개월 이내 본인이 경작하도록 시정을 촉구하여야 한다.

16) 농림축산식품부훈령 제390호, 2021. 1. 11. 개정 시행

17) 최초 계약 시 법인에 소속된 조합원 등의 경작은 전대 또는 위탁으로 보지 않음

그리고 공사의 「농업특화단지 임대관리지침」 제15조(행위금지) 제5호에 따라 부문관리부서장¹⁸⁾은 임대차계약을 체결하는 경우 임차인이 사업대상지를 전대 또는 임대하는 행위 등을 하지 못 하도록 하여야 하고,

같은 지침 제16조(임대차계약의 해지) 제1항에 따라 부문관리부서장은 임대차계약 기간 중 임차인이 제15조에 따른 행위금지 사항을 위반하고 제20조에 따른 시정조치에도 불구하고 특별한 사유없이 따르지 않는 경우가 발생한 때에는 임대차계약을 해지할 수 있다.

< 임차인의 행위금지 사항 >

1. 임차한 사업대상지의 전부 또는 그 일부를 타인에게 양도하는 행위
2. 임차 목적 외의 용도로 사업대상지를 사용하는 행위
3. 사업계획서의 사업내용 또는 사업규모를 임의로 변경하여 사용하는 행위
4. 사업계획서 외 시설물 등의 설치 또는 변경하는 행위
5. 사업대상지를 전대 또는 임대하는 행위
6. 사업대상지 및 농업생산기반시설을 형질변경 또는 파손·멸실하는 행위
7. 임차한 사업대상지에 대하여 새로운 권리를 설정하거나 이전하는 행위
8. 오염물질의 유입 등으로 담수호 수질을 악화 시키는 행위
9. 농어촌용수 오염으로 영농 및 농어촌생활 환경에 지장을 초래할 우려가 있는 행위
10. 그 밖에 사업대상지 관리에 필요하다고 부문관리부서장이 별도로 정하는 행위

또한, 같은 지침 제20조(이행점검) 제2항에 따라 부문관리부서장은 상기 각 호의 위반사항이 있는 경우에는 위반사실을 안 날로부터 7일 이내 위반사유별 시정기한을 정하여 별지 제8호 서식의 시정촉구서 발송하는 등의 조치를 이행하여야 하고,

같은 지침 제20조(이행점검) 제3항 및 별표 4에 따라 임차인이 ‘사업대상지 전대¹⁹⁾ 또는 임대’하는 위반행위를 하는 경우에는 3개월 이내 본인이 경작하도

18) 지역본부장, 사업단장, 지사장 등 이 지침에 따라 민간사업자에 대한 임대사업을 직접 운영·관리하는 부서의 장

19) 법인에 소속된 조합원 등의 경작은 전대 또는 위탁으로 보지 않음

록 시정을 촉구하여야 한다.

따라서 전대(轉貸)²⁰⁾에 관한 신고·민원·제보 등을 접수한 사업단에서는 임차법인으로부터 사건의 경위서(소명서), 비용 증빙(농기계, 비료, 종자 등 구매계약서 등), 수입 증빙(농산물 판매영수증, 세금계산서 등), 농업 관련 직불금 증빙(직불금 신청서, 입금 내역 등) 등을 제출받아²¹⁾ 농지의 전대 또는 농작업 전부의 위탁 여부를 판단하여야 하고,

임차법인이 농지를 전대하거나 농작업의 전부를 위탁한 것으로 판단한 경우에는 해당 위반사실을 안 날로부터 7일 이내 시정촉구서(별지 제8호 서식)를 발송하여 통보일로부터 3개월 이내(시정기한)에 해당 임차법인이 자경(自耕)하도록 촉구하여야 하며, 시정기한일 또는 시정완료일에는 임차법인으로부터 자경 증빙 등을 징구하고 자경 여부를 확인하여야 한다.

가. □□□□ 영농조합법인의 사례

1) ○○○사업단의 처리

○○○지구 농업특화단지 임차법인 중 하나인 □□□□ 영농조합법인(이하 “□□□□”이라고 한다)은 2022. 4. 13. 비조합원인 ■■■■유한회사 및 ●●●●유한회사와 2022. 6월부터 같은 해 10월까지 임차농지 71.69ha에 여름작물 시험재배 및 피마자·사탕수수 등의 재배를 위탁하기 위한 ‘위탁경작계약’을 체결하였고,

같은 해 4. 18. ■■■■유한회사는 위탁받은 71.69ha에 대하여 A 등 7명의

20) 임차인이 전대인으로서 제3자의 전차인으로 하여금 임차물을 사용·수익하게 할 것을 약정하고 전차인은 이에 대하여 전차임(轉借賃)을 지급할 것을 약정하는 것(서울고등법원 2020나2037766 판결문 참고)

21) 관련 임대차계약서 제10조 제2항

농업인과 ‘농작물 경작 및 매매계약’을 체결한 후 피마자를 재배하도록 하였다.

이후 A 등 7명은 원인불명의 사유로 피마자 수확에 실패하자 ■■■■유한회사가 “피마자를 심어서는 안 되는 박토(薄土)”인 것을 알면서도 자신들을 속여 큰 피해를 입었다며 상기 농지의 임대차계약 관계와 지도·관리·감독을 어떻게 하였는지 등을 알려 달라는 내용의 ‘탄원서(고충민원)’²²⁾를 2022. 11. 29. ○○○사업단에 제출하였다.

이와 관련하여 ○○○○이 ■■■■유한회사 등과 체결한 ‘위탁경작계약서’에서는 피마자 등 재배 후 ■■■■유한회사가 피마자대, 수확한 씨앗, 착유 후의 슬러지와 폐유(이하 “부산물”이라고 한다)를 취득하고, ○○○○은 피마자 열매를 취득하며, ■■■■유한회사는 ○○○○이 동계작물을 파종하는데 문제가 없도록 2022. 10월까지 로터리 작업을 하기로 약정하였으므로

○○○○은 ■■■■유한회사에 피마자 재배를 위탁(위탁경영²³⁾)한 것으로 판단하는 것이 타당함²⁴⁾에도 ○○○사업단에서는 ○○○○으로부터 사건 경위서(소명서), 비용 증빙, 수입 증빙, 농업 관련 직불금 증빙 등을 제출받아 농작업의 전부 위탁 여부를 판단하지 않았다.

그리고 ○○○사업단에서는 2022. 11. 29. A 등 7명의 탄원서를 접수하여 같은 날 ○○○○의 위반행위²⁵⁾를 인지하였음에도 이로부터 7일 이내가 아닌 약 22일이 경과한 2022. 12. 21.에야 ○○○○에 시정을 촉구하였고,

22) 2023. 2. 28. 감사원에도 감사제보하여 ○○○사업단에서는 2023. 3. 24. ‘감사제보 요지 및 답변서’ 등의 자료를 감사원에 제출함

23) 농지 소유자가 타인에게 일정한 보수를 지급하기로 약정하고 농작업의 전부 또는 일부를 위탁하여 행하는 농업경영(농지법 제2조 제6호)

24) 2024. 7. 2. 사내변호사도 전대보다는 위탁경영에 가깝다는 의견을 제시함

25) ○○○사업단에서 ○○○○이 ‘사업대상지를 전대 또는 임대’하였다고 판단한 행위

시정촉구 시에는 「농업특화단지 임대관리지침」 별지 제8호 서식에 따라 계약서상 위반한 조항, 소명기한일, 시정기한일, 임대내역, 불응 시 조치계획을 기재한 시정촉구서를 발송하여야 함에도 시정기한일, 시정완료 시 통보기한일, 임대내역을 명시하지 않은 ‘계약위반 사항 시정 촉구 알림’ 문서를 발송하였다.

2) ◆◆◆◆처의 검토

■■■■유한회사와 A 등 7명이 체결한 ‘농작물 경작 및 매매계약서’상 A 등 7명은 재배한 피마자를 ■■■■유한회사에 전량 매도하기로 약정한바,

양 계약당사자가 재배작물의 규격·단가, 제초제 등 유해물질 사용 금지 등의 사항을 미리 정한 점, 피마자의 소유권은 ■■■■유한회사에 귀속시키기로 한 점, A 등 7명은 ■■■■유한회사에 종자대 672백만 원, 농작업비 52.5백만 원, 비료대 15백만 원을 청구²⁶⁾한 점, □□□□이 ■■■■유한회사에 농지를 전대하지 않으면 A 등 7명도 해당 농지를 전차(轉借)할 수 없는 점 등의 사정을 고려할 때 이 건 역시 전대가 아닌 ‘위탁경영’으로 판단됨²⁷⁾에도

◆◆◆◆처에서는 2023. 4. 17. 농림축산식품부에 상기 탄원 건의 처리경과 자료 제출 시 □□□□과 ■■■■유한회사 등과의 위탁경작계약 건은 ‘위탁경영’, ■■■■유한회사와 A 등 7명이 체결한 농작물 경작 및 매매계약 건은 ‘전대행위’로 기재하였다.

3) 전대에 관한 판례 검토결과

한국자산관리공사(이하 “캠코”라고 한다)는 2017. 12. 13. 국유지(농지)를 임

26) 출처: 2023. 3월 ○○○사업단에서 작성한 ‘감사제보 관련 추진내용 및 향후 처리계획’(감사원 제출자료)

27) 2024. 7. 2. 사내변호사도 전대보다는 위탁경영에 가깝다는 의견을 제시함

차인 AA에게 유상으로 대부하면서 AA가 농지 인근에 거주하는 BB에게 벼농사를 짓게 하고 농기구 사용 및 수고비 명목으로 경작한 쌀 일부와 현금 350만원을 지급한 사건을 ‘전대’(위탁경영형 전대)로 판단하고 대부계약을 해지하였다.

그러자 AA는 캠코를 상대로 ‘계약유효확인 청구의 소’를 제기하였는데, 1심(서울중앙지방법원 2020가합502083, 2020. 9. 25. 선고) 및 2심(서울고등법원 2020나2037766, 2021. 7. 8. 선고) 재판부는 AA와 BB의 행위를 전대가 아니라고 판단하였다.²⁸⁾

재판부가 상기 사건을 전대로 판단하지 않은 주요 이유는 타인에게 일정한 보수를 지급하기로 약정하고 농작업의 전부 또는 일부를 위탁하여 행하는 농업경영 즉, 위탁경영은 임차한 농지의 사용·수익권을 제3자에게 넘기는 전대와 구분되는 점, 캠코가 주장하는 ‘위탁경영형 전대’나 ‘위탁경영’은 대부계약서에서 제한·금지하지 않는 점, AA의 농업경영방식이 「농지법」에 위배된다고 단정할 수 없는 점, BB가 독자적으로 대부농지를 사용·수익하였다고 볼 수 없고 권리 처분행위에도 해당되지 않는 점 등이다.

따라서 전대 관련 민원·신고·제보 등 발생 시 공사는 상기 판례를 참고하여 전대와 위탁경영을 엄격히 구분하여야 하고, 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」에서는 농작업의 ‘전부 위탁’도 제한하고 있으므로 임차인이 농작업의 전부를 위탁하였는지도 조사·판단하여야 한다.

나. 농업회사법인 ■■■■주식회사의 사례

○○○지구 농업특화단지의 임차법인 중 하나인 농업회사법인 ■■■■주식

28) 해당 소송은 캠코가 상고를 포기하여 2심 판결로 확정됨

회사(이하 “■■■■”이라고 한다)와 ‘주식(현금)투자계약’을 체결한 투자자의 부친이 2024. 2. 26. 감사실에 제출한 민원서²⁹⁾ 및 이에 첨부된 C의 확인서(2023. 8. 17. 작성)에 따르면

C은 2020년경 ■■■■ 임차농지에 위치한 비닐하우스 약 1,000평을 임차³⁰⁾하여 딸기를 재배한 사실을 인정하고 있으므로 ○○○사업단에서는 「농업특화단지 임대관리지침」 제15조(행위금지) 제5호 즉, 사업대상지를 전대 또는 임대하는 행위를 인정한 2024. 2. 26.으로부터 7일 이내에 ■■■■에 시정촉구서(별지 제 8호 서식)를 발송하여 통보일로부터 3개월 이내에 자경하도록 시정을 촉구하여야 하였다.

그리고 ■■■■로부터는 여러 개의 비닐하우스 중 C이 딸기를 재배한 비닐하우스의 위치를 특정한 자료, C의 경작이 농지 전대 또는 농작업 전부 위탁 중 어느 것에 해당하는지 판단할 수 있는 자료(비용·수입·직불금 증빙 등), 주주가 아니었던 C이 ■■■■ 비닐하우스에서 딸기를 재배한 이유가 담긴 경위서 등의 소명자료를 제출받아 농지 전대 또는 농작업 전부 위탁 여부를 조사·판단하였어야 함에도

2024. 4. 4. ○○○사업단에서는 C이 2020. 9월부터 5개월간 ■■■■로부터 비닐하우스 1,000평을 연 3,000만 원에 전차하였으나, 2024. 3월 조사 당시 ■■■■은 전대한 농지를 회수·자경하여 시정조치가 완료된 것으로 보았고,

같은 해 4. 23.에는 ■■■■이 비조합원(주주가 아닌 자)에게 임차농지를 전대하였다는 ‘향후 유사 사례 발생 시 임대차계약이 해지될 수 있다’³¹⁾는 내용

29) 제목은 ‘사건 경위서’(2024. 2. 25. 작성)

30) 2024. 4. 4. ○○○사업단의 조사결과 임대차료는 연 30백만 원

31) 현행 규정, 지침상 전대가 다시 발생하여도 3개월 이내 자경하면 임대차계약을 해지하지 않음

의 문서를 ■■■■에게 발송한 후 사건을 종결하였다.

그 결과 농지 전대 및 농작업 전부 위탁 여부의 검토 소홀로 업무처리의 적정성, 공정성이 저해되었고, 시정촉구 절차·방법의 미준수로 업무처리의 적정성, 투명성이 저해되었다.

3. 관계부서 의견 및 검토결과

가. ○○○사업단

행위금지 위반(전대 또는 위탁경영)과 관련하여 민원서의 사실 여부 확인 후 처리함이 타당하다고 판단하여 시정촉구서 발송이 지연되었는데,

□□□□에 대한 민원을 확인한 결과 피마자 식재 부지의 농작업 등 일체 비용을 ■■■■가 파종부터 수확까지 부담하도록 ‘위탁경작계약서’를 작성하여 전대로 판단하였고, 이에 따라 □□□□에는 비용 및 수입 등의 증빙을 요구하지 않았으며, 별지 제8호 서식으로 시정촉구서를 발송하였어야 하나 □□□□이 이미 농지를 회수하였다고 판단하여 문서로 갈음하였다고 답변하였다.

그리고 ■■■■ 관련 전대는 2020. 9월부터 2021. 1월까지 C에게 딸기 재배용 비닐하우스를 전대하였다는 내용인데, 2024. 3월에는 이미 ■■■■이 자경하고 있어 시정촉구서 발송 및 수입·비용의 증빙 확인절차를 이행하지 않았다고 답변하였다.

향후 동일한 사항이 발생할 경우 「농업특화단지 임대관리지침」을 준수하여 사건을 처리할 것이고, 임차법인에게는 문서 발송 및 간담회, 면담 등을 통하여 행위금지 위반이 발생하지 않도록 적극 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

나. ◆◆◆◆처

■■■■유한회사가 A 등 7명에게 전대하였다고 판단한 이유는 ‘농작물 재배 및 매매계약’을 체결한 점, ■■■■가 평당 12,000원에 피마자를 매수하기로 약정한 점, 피마자 수확 불능에 따른 당사자 간 분쟁으로 계약 해지에 이르면서 A 등 7명이 ■■■■에 손해배상을 요구한 점 등을 종합적으로 판단한 결과, 농지의 실질적 사용은 A 등 7명의 책임하에 이루어졌고, 발생한 수익 또한 A 등 7명에게 귀속된다고 보았기 때문이라고 답변하였다.

그리고 이 사안과 관련한 전대 또는 농작업 위탁에 대한 규정상 문제점(적발 시 3개월 이내 본인이 경작하여 시정 가능)은 이미 농림축산식품부에 건의하여 전대, 농작업의 전부 위탁, 경작권의 양도 적발 시 계약해지 사유가 발생한 날로부터 1개월 이내에 ‘계약을 해지’하는 방향으로 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」(농림축산식품부 훈령) 개정을 추진하고 있으므로 이에 따라 관련 하위 지침도 개정할 예정이라고 답변하였다.

또한, ○○○지구 농업특화단지는 염분 때문에 타작물 재배가 어려운 현실을 고려하여 48ha는 농림축산식품부 승인을 받아 2024. 4월부터 ‘수출용 쌀’을 재배하는 등 사업계획 전환을 추진하였고, 2024년 하반기 중 사업자 간담회를 개최하여 작목 전환을 유도하고 사업계획서를 전면 재정비하는 등 내실있는 운영을 위하여 최선을 다할 계획이라는 의견을 제시하였다.

◆◆◆◆처 의견 검토결과, 상기 전대 사건의 농지는 ① □□□□ → ② ■■■■유한회사 → ③ A 등 7명의 순서로 위탁경영 관계가 형성된 점을 고려할 때 ①이 ②에게 농지의 사용·수익 권한을 넘기지 않는 위탁경영인 경우에는 농

지의 사용·수익 권한이 ②에게 넘어갈 수 없으므로 ②와 ③의 관계 역시 위탁경영인바, ①과 ②는 위탁경영, ②와 ③은 ‘전대’라는 주장은 타당하지 않다.

조치할 사항: 통보

사장(◆◆◆◆처장)은 최근 2년간 ○○○지구 농업특화단지에서 발생한 전대 관련 민원·신고·제보의 내용을 조사·분석하여 전대·농작업 전부 위탁의 판단 기준·방법을 정립하고 이를 「농업특화단지 임대관리지침」 등에 반영하는 등 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 연 2회 이행점검 및 현지조사서 작성 불이행

해 당 부 서 ○○○사업단

조 치 부 서 ○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○사업단에서는 전라남도 해남군 ○○면·●●면 일원을 매립하여 조성한 ○○○지구 농업특화단지 내 농지 545ha를 2024. 7월 감사일 현재 농업회사법인 ■■■■주식회사(이하 “■■■■”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●●주식회사(이하 “●●●●”이라고 한다), □□□□ 친환경영농조합법인(이하 “□□□□”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●합자회사(이하 “●●●”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●주식회사(이하 “●●●”라고 한다)에 임대하고 있다.

2. 판단기준

「농업특화단지 임대관리지침」 제20조(이행점검) 제1항에 따르면 부문관리부서장³²⁾은 임대차계약 체결 후 점검반을 구성하여 임차인의 사업계획 이행 여부를 연 2회 정기적으로 현장조사서³³⁾(별지 제7호 서식)에 따라 점검하되, 필요하

32) 지역본부장, 사업단장, 지사장 등 이 지침에 따라 민간사업자에 대한 임대사업을 직접 운영·관리하는 부서의 장

33) 별지 제7호 서식에 기재된 제목은 ‘현지조사서’, 본 확인서에서는 현지조사서로 용어를 통일함

다고 인정될 경우에는 관련 서류 등을 제출받아 그 이행사항을 점검할 수 있고,

◆◆◆◆처에서는 2021. 10. 18. “농업특화단지 임대관리지침 제20조(이행점검)에 따라 동계작물 수확 전·후, 하계작물 수확 전·후 등 작물조사가 유리한 시기에 필히 연 2회 이행 및 작황조사를 실시”하라는 내용이 담긴 ‘농업특화단지 계약 및 이행점검 등 사업관리 철저’ 문서를 ○○○사업단 및 ***사업단에 발송하였으며,

2023. 1. 27.에는 [표 1]과 같이 연 2회 이상 하계·동계 작물재배 현황 및 이행점검을 실시할 것을 요구하는 내용의 ‘2023년 농업특화단지 관리방향 알림’ 문서를 ○○○사업단 및 ***사업단에 발송하였다.

[표 1] 2023년 농업특화단지 관련 주요 추진계획

연 도	시 기	주요 추진업무
2023년	2월	당해연도 사업계획서 제출(특화단지 사업자 → 현장부서) * 구체적인 작물재배 계획 제출
	하계/동계	작물재배 현황 점검(현장부서) * 하계/동계 각 2회 이상 추진(농업특화단지 지침 제10조) * (예시) 직전년 식재 동계작물 2회 / 당해년 하계작물 2회
	~12월	농업특화단지 재배실적 작성(특화단지 사업자) * 일반현황은 각 부서에서 작성 * 생산량과 수익/비용 등 분석자료는 사업자가 작성하되 하계/동계로 구분하여 작성

출처: 관련 전자문서(발체)

따라서 농업특화단지를 임대하는 사업단에서는 임대차계약 체결 후 연 2회 정기적으로 ‘현지조사서’(별지 제7호) 서식을 이용하여 임차인의 사업계획 이행 여부를 점검하여야 하고,

임차인으로부터는 사업계획서 등 계약사항 이행 여부 점검에 필요한 자료를 제출받아 사업계획·임대차계약 내용 등의 이행사항을 점검하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○○사업단에서는 [표 2]와 같이 2019년부터 2023년까지 재배품목, 재배면적, 작황을 중심으로 연 1회의 이행점검을 실시한바,

[표 2] ○○○지구 농업특화단지 이행점검 현황

연도	조사기간(일수)	조사자	조사내용
2019년	9. 16~9. 27(10일)		작물(품목), 작황, 재배면적
2020년	10. 13~10. 16(4일)		"
2021년	10. 27~11. 2(5일)		"
2022년	10. 5~10. 14(7일)		"
2023년	9. 7~9. 19(9일)		"

출처: ○○○사업단 제출 자료 및 관련 전자문서(재구성)

2023년의 경우에는 하계·동계 각 2회 이상 이행점검을 실시한다는 내용의 내부방침을 수립하고도 하계 1회만 이행점검을 실시하는 등 2019년부터 2023년까지 연 1회만 이행점검을 실시하였다.

그리고 이행점검 시에는 사업체 정보(명칭, 조직형태, 유형 등), 노지·시설별 재배작물 및 면적, 농업시설물 유형별 면적, 농기계 유형별 보유 수량, 가축별 사육 두수 및 판매 두수, 출자금·정부지원금 현황(출자자 수, 출자금액, 현물출자액, 정부지원액), 생산물 판매액(작물재배·축산·기타업종별 수출 및 내수), 사업계획서 대비 시설물 현황(명칭, 구조, 면적)을 조사하여 ‘현지조사서’(별지 제7호 서식)를 작성하여야 함에도 2019년부터 2023년까지 상기 항목의 조사 및 현지조사서 작성을 이행하지 않았다.

그 결과 부분적 이행점검의 실시로 임차법인의 농업경영 현황을 제대로 파악하지 못 하였고, 이에 따른 임대관리 소홀로 임차법인의 불법 전대, 위탁경영으로 인한 민원·분쟁·소송이 발생하였다.³⁴⁾

4. 관계부서 의견

○○○사업단에서는 농업특화단지 하계·동계작물 작황조사 및 이행점검을 연 2회 실시하여야 하나, 연 1회 하계작물 작황조사만 실시하고 현지조사서를 작성하지 않은 사실을 인정하였고,

동계작물의 작황조사 당시에는 간척지 임차법인 선정 및 임대차계약 등으로 이행점검 실시에 어려움이 있었으며, 현지조사서 미작성은 관련 지침의 숙지가 부족하여 발생한 사안이므로 앞으로는 관련 규정 및 지침에 따라 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(○○○사업단장)은 「농업특화단지 임대관리지침」에 따른 연 2회 정기적 이행점검을 실시하고, 관련 현지조사서(별지 제7호) 서식을 이용하여 임차법인의 사업계획 이행 여부를 철저히 점검하시기 바랍니다.(통보)

34) 세부 내용은 감사결과 지적사항 1번(임차법인의 행위금지 위반 처리 미흡) 참고

한국농어촌공사 감사

[경고] 및 [주의] 요구

제 목 연 2회 이행점검 및 현지조사서 작성 불이행

해 당 부 서 ○○○사업단

조 치 부 서 총무인사처

내 용

1. 업무개요

○○○사업단에서는 전라남도 해남군 ○○면·●●면 일원을 매립하여 조성한 ○○○지구 농업특화단지 내 농지 545ha를 2024. 7월 감사일 현재 농업회사법인 ■■■■주식회사(이하 “■■■■”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●●주식회사(이하 “●●●●”이라고 한다), □□□□ 친환경영농조합법인(이하 “□□□□”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●합자회사(이하 “●●●”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●주식회사(이하 “●●●”라고 한다)에 임대하고 있다.

2. 판단기준

「농업특화단지 임대관리지침」 제20조(이행점검) 제1항에 따르면 부문관리부서장³⁵⁾은 임대차계약 체결 후 점검반을 구성하여 임차인의 사업계획 이행 여부를 연 2회 정기적으로 현장조사서³⁶⁾(별지 제7호 서식)에 따라 점검하되, 필요하

35) 지역본부장, 사업단장, 지사장 등 이 지침에 따라 민간사업자에 대한 임대사업을 직접 운영·관리하는 부서의 장

36) 별지 제7호 서식에 기재된 제목은 ‘현지조사서’, 본 확인서에서는 현지조사서로 용어를 통일함

다고 인정될 경우에는 관련 서류 등을 제출받아 그 이행사항을 점검할 수 있고,

◆◆◆◆처에서는 2021. 10. 18. “농업특화단지 임대관리지침 제20조(이행점검)에 따라 동계작물 수확 전·후, 하계작물 수확 전·후 등 작물조사가 유리한 시기에 필히 연 2회 이행 및 작황조사를 실시”하라는 내용이 담긴 ‘농업특화단지 계약 및 이행점검 등 사업관리 철저’ 문서를 ○○○사업단 및 ***사업단에 발송하였으며,

2023. 1. 27.에는 [표 1]과 같이 연 2회 이상 하계·동계 작물재배 현황 및 이행점검을 실시할 것을 요구하는 내용의 ‘2023년 농업특화단지 관리방향 알림’ 문서를 ○○○사업단 및 ***사업단에 발송하였다.

[표 1] 2023년 농업특화단지 관련 주요 추진계획

연 도	시 기	주요 추진업무
2023년	2월	당해연도 사업계획서 제출(특화단지 사업자 → 현장부서) * 구체적인 작물재배 계획 제출
	하계/동계	작물재배 현황 점검(현장부서) * 하계/동계 각 2회 이상 추진(농업특화단지 지침 제10조) * (예시) 직전년 식재 동계작물 2회 / 당해년 하계작물 2회
	~12월	농업특화단지 재배실적 작성(특화단지 사업자) * 일반현황은 각 부서에서 작성 * 생산량과 수익/비용 등 분석자료는 사업자가 작성하되 하계/동계로 구분하여 작성

출처: 관련 전자문서(발체)

따라서 농업특화단지를 임대하는 사업단에서는 임대차계약 체결 후 연 2회 정기적으로 ‘현지조사서’(별지 제7호) 서식을 이용하여 임차인의 사업계획 이행 여부를 점검하여야 하고,

임차인으로부터는 사업계획서 등 계약사항 이행 여부 점검에 필요한 자료를 제출받아 사업계획·임대차계약 내용 등의 이행사항을 점검하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○○사업단에서는 [표 2]와 같이 2019년부터 2023년까지 재배품목, 재배면적, 작황을 중심으로 연 1회의 이행점검을 실시한바,

[표 2] ○○○지구 농업특화단지 이행점검 현황

연도	조사기간(일수)	조사자	조사내용
2019년	9. 16~9. 27(10일)		작물(품목), 작황, 재배면적
2020년	10. 13~10. 16(4일)		"
2021년	10. 27~11. 2(5일)		"
2022년	10. 5~10. 14(7일)		"
2023년	9. 7~9. 19(9일)		"

출처: ○○○사업단 제출 자료 및 관련 전자문서(재구성)

2023년의 경우에는 하계·동계 각 2회 이상 이행점검을 실시한다는 내용의 내부방침을 수립하고도 하계 1회만 이행점검을 실시하는 등 2019년부터 2023년까지 연 1회만 이행점검을 실시하였다.

그리고 이행점검 시에는 사업체 정보(명칭, 조직형태, 유형 등), 노지·시설별 재배작물 및 면적, 농업시설물 유형별 면적, 농기계 유형별 보유 수량, 가축별 사육 두수 및 판매 두수, 출자금·정부지원금 현황(출자자 수, 출자금액, 현물출자액, 정부지원액), 생산물 판매액(작물재배·축산·기타업종별 수출 및 내수), 사업계획서 대비 시설물 현황(명칭, 구조, 면적)을 조사하여 ‘현지조사서’(별지 제7호 서식)를 작성하여야 함에도 2019년부터 2023년까지 상기 항목의 조사 및 현지조사서 작성을 이행하지 않았다.

그 결과 부분적 이행점검의 실시로 임차법인의 농업경영 현황을 제대로 파악하지 못 하였고, 이에 따른 임대관리 소홀로 임차법인의 불법 전대, 위탁경영으로 인한 민원·분쟁·소송이 발생하였다.³⁷⁾

4. 관계부서 의견

○○○사업단에서는 농업특화단지 하계·동계작물 작황조사 및 이행점검을 연 2회 실시하여야 하나, 연 1회 하계작물 작황조사만 실시하고 현지조사서를 작성하지 않은 사실을 인정하였고,

동계작물의 작황조사 당시에는 간척지 임차법인 선정 및 임대차계약 등으로 이행점검 실시에 어려움이 있었으며, 현지조사서 미작성은 관련 지침의 숙지가 부족하여 발생한 사안이므로 앞으로는 관련 규정 및 지침에 따라 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 경고, 주의

사장(총무인사처장)은 ○○○지구 농업특화단지에 대하여 「농업특화단지 임대관리지침」에 따른 연 2회 이행점검, 관련 현지조사서(별지 제7호 서식) 작성을 이행하지 않는 등 임대관리를 소홀히 한 책임을 물어 ○○○사업단 3급 D에게 ‘경고’ 처분,(경고)

○○○사업단 @@부장 2급 E, 2급 F, 3급 G에게 각 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의)

※ 임대차계약 체결 및 시정독촉 등 부적정, 시스템을 활용한 채권관리 및 임대료 채권확보 불이행, 사업계획서의 징구 및 변경승인 불이행 건 관련자의 인사 처분 요구도 본 건에 병합함

37) 세부 내용은 감사결과 지적사항 1번(임차법인의 행위금지 위반 처리 미흡) 참고

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 임대차계약 체결 및 시정독촉 등 부적정

해 당 부 서 ○○○사업단

조 치 부 서 ○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○사업단에서는 전라남도 해남군 ○○면·●●면 일원을 매립하여 조성한 ○○○지구 농업특화단지 내 농지 545ha를 2024. 7월 감사일 현재 농업회사법인 ■■■■주식회사(이하 “■■■■”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●●주식회사(이하 “●●●●”이라고 한다), □□□□ 영농조합법인(이하 “□□□□”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●합자회사(이하 “●●●”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●주식회사(이하 “●●●”라고 한다)에 임대하고 있다.

2. 판단기준

2021. 9월부터 11월까지 ○○○사업단이 ○○○지구 농업특화단지의 5개 임차법인과 체결한 ‘농업특화단지 임대차계약서’에서는 임대차계약 기간을 2021. 1. 1.부터 같은 해 12. 31.까지로 정하고 있고,

2023. 4월 상기 계약당사자가 체결한 ‘농업특화단지 임대차계약서’에서는 임

대차계약 기간을 2022. 1. 1.부터 2026. 12. 31.까지로 정하고 있으며,

상기 각 임대차계약서 제22조(효력)에서는 “본 계약의 효력은 계약체결일로부터 발생”한다고 규정하고 있다.

따라서 농업특화단지 임대차계약은 ‘계약체결일’로부터 해당 계약의 효력이 발생하므로 사업단에서는 계약체결일 사이의 공백으로 인한 농업특화단지 무단 경작·사용 등의 문제가 발생하지 않도록 기존 계약기간 만료 이전에 신규 임대차계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 농업특화단지 무단 경작·사용

○○○사업단에서 계약기간이 2021. 1. 1.부터 같은 해 12. 31.까지인 농업특화단지 임대차계약을 [표]와 같이 2021. 9월부터 11월의 기간 중 체결하여 5개 임차법인은 최소 8개월, 최대 10개월 이상의 기간 동안 농업특화단지를 무단으로 경작·사용하였고,

계약기간이 2022. 1. 1.부터 2026. 12. 31.까지인 농업특화단지 임대차계약은 [표]와 같이 2023. 4월 중 체결하여 5개 임차법인은 최소 15개월 이상의 기간 동안 농업특화단지를 무단 경작·사용하였다.

[표] ○○○지구 농업특화단지 임대차계약 현황

계약기간	계약체결일				
	□□□□	●●●●	□□□□	●●●	●●●
2021. 1월~12월(1년)	2021. 9. 15	2021. 9. 10	2021. 8. 25	2021. 11. 29	2021. 11. 23
2022. 1월~2026. 12월(5년)	2023. 4. 17	2023. 4. 28	2023. 4. 5	2023. 4. 28	2023. 4. 27

출처: ○○○사업단 제출 자료 및 관련 임대차계약서(재구성)

그 결과 사업단의 임대차계약 체결 지연으로 임차법인은 본인의 의지와 무

관하게 임차농지를 무단 경작·사용하게 되었고, 이에 대한 농지 반환·시설물 철거 등의 조치 부재는 임차법인에 대한 특혜로 비춰질 우려가 있다.

한편, ○○○사업단에서는 2018. 5. 16.부터 2022. 12. 31.까지 전라남도 해남군 면 리 등 6필지를 임차하였던 ☐☐영농조합법인이 계약기간이 만료된 2023. 5월에도 계속 고추를 경작하며 불법 점용하였다는 이유로 2023. 9. 20. 해당 법인 대표를 경찰서에 고발하였다.³⁸⁾

나. 계약 미체결 임차법인에 대한 계약해지 예고 등

○○○사업단에서는 상기 [표]와 같이 2021. 1월부터 2021. 11. 22.까지의 기간에 ●●●, ○●●와는 농업특화단지 임대차계약을 체결하지 않았음에도 해당 임대차계약서 제8조(임차인의 의무)에 따른 임대료 미납을 이유로 계약을 해지한다며 2021. 10. 13.(●●●) 및 같은 해 11. 8.(○●●) ‘임대차계약 해지 통보서’를 각 임차법인에게 발송하였다.

그리고 2022. 1월부터 2023. 3월까지의 기간 역시 농업특화단지 임대차계약을 체결하지 않았음에도 [그림]의 1과 같이 5개 임차법인에게는 「농업특화단지 임대관리지침」 제16조(임대차계약의 해지) 제1항 제3호³⁹⁾에 따라 계약을 해지할 수 있다는 내용의 문서를 2023. 2. 13. 발송하였고,

같은 해 3. 3.에는 [그림]의 2와 같이 「농업특화단지 임대관리지침」 제16조(임대차계약의 해지) 및 임대차계약서 제14조(임대차계약의 해지)에 따라 계약을 해지할 수 있다는 내용의 문서도 발송하였으며,

38) 2023. 12. 20. 불송치(혐의없음)로 결정됨. 경찰은 상기 간척 임대농지가 농어촌정비법 위반의 대상인 농업생산기반시설에 해당하지 않으므로 범죄가 인정되지 않아 혐의가 없다고 판단함

39) 임차인이 임대료 미납액과 그 연체료를 3회 이상 독촉에도 불구하고 특별한 사유없이 미납한 경우

같은 해 4. 4.에는 [그림]의 3과 같이 4개 임차법인(○○○, ○○○, ○○○, ○○○, □□□□)에게 농업특화단지 임대차계약서 제8조(임차인의 의무) 제2호40)에 따라 2023. 4. 19.까지 계약에 응하라는 내용의 문서와 같은 날까지 시정하지 않으면 농업특화단지 임대차계약서 제14조 제1항 제1호41)에 따라 계약을 해지한다는 내용의 시정독촉장(최종)을 발송하였다.

[그림] 임차법인에 발송한 문서의 내용

1	농업특화단지의 원활한 업무추진을 위하여 귀 법인에서는 2023. 2. 24일까지 계약 체결하여 주시기 바라며, 기한내 임대계약이 체결하지 않을 경우 농업특화단지 임대관리지침 제16조 제1항 제3호 규정에 계약이 해지될 수도 있음을 알려드리니 협조하여 주시기 바랍니다. 끝.
2	농업특화단지의 원활한 업무추진을 위하여 귀 법인에 계약 독촉하오니 ‘23.3.15일 까지 계약체결하여 주시기 바라며, 기한내 임대계약이 체결하지 않을 경우 농업특화단지 임대관리지침 제16조 및 임대차계약서 제14조 규정에 의하여 임대차계약이 해지됨을 알려드리니 협조하여 주시기 바랍니다. 끝.
3	나. 위반내용: 임대차계약서 제8조의 제2호(임차인의 의무)위반 다. 불응시 조치: 계약해지 및 사업대상지 회수 라. 시정독촉 기한: 2023. 4. 19. * 기한내 미 시정시 임대차계약 해지통보서 발송 후 미계약법인 해지 조치예정

출처: 관련 전자문서(발체)

그 결과 계약을 체결하지 않은 임차법인에게 기존 계약서를 근거로 시정을 촉구하고 계약해지를 통보한 행위의 효력은 대내·대외적으로 인정받기 어렵고, 이로 인하여 업무처리의 적정성, 정당성이 훼손되었다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

○○○사업단에서는 2009년 및 2017년 각 임차법인과 체결한 사업협약에 따

40) 사업대상지 사용에 대한 임대료, 각종 보증금 및 그 밖에 본 계약에 정하는 모든 비용의 납부 의무

41) “을”(임차인)이 제8조 및 제9조에 명시된 임차인의 의무 불이행 및 행위금지 사항을 위반하고 제10조의 시정조치에도 불구하고 특별한 사유 없이 따르지 아니하는 경우

라 농업특화단지 30년 이내의 임차기간이 보장되므로 미계약 중이라도 협약기간 내에는 시정독촉이 가능하다고 판단하였고,

2016년까지는 일시사용으로 경작하다가 2017년부터 임대차계약을 체결하였는데, 2017~2021년까지의 임대차계약은 연초에 계약을 체결하는 것이 타당함에도 임대료 단가 확정 시일이 소요되어 계약이 늦어졌다고 답변하였다.

그리고 2022. 1월부터 2026. 12월까지의 계약기간에 대한 임대차계약 체결은 2022. 4월 전남지역본부 해남·완도지사의 해남군 농업진흥지역 답 관행임차료 최저금액을 확인한 결과 2021년 90원/㎡이던 임대료가 2022년에는 154원/㎡로 상승하자 기존 임차법인들이 임대차계약 체결을 거부하여 본사(◆◆◆◆처), 농림축산식품부와 임대료 단가 기준 변경을 협의한 후 2022. 12. 27.까지 「농업특화단지 임대관리지침」을 개정하였는데,

그 당시에는 2022년 ○○○지구 임대간척지 3,291ha의 계약기간이 만료되어 2023년 임차법인(34개) 선정을 위한 관리·처분 업무, 타작물 집단화에 따른 법인 및 지방자치단체 등 사전설명 업무, 임차법인 선정 및 계약 업무 등으로 인하여 임대차계약 체결이 늦어졌다고 답변하며, 앞으로는 임대차계약 기간 종료 전에 미리 계약을 체결하여 농업특화단지 임대차계약 관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

○○○사업단 의견 검토결과, 2009. 11월 ■■■■■, ●●●●, ●●●, ●●●●와 체결한 ‘○○○지구 대규모 농어업회사 사업협약서’ 제5조(토지 임대) 제1항에 따르면 공사와 임차법인은 협약 체결과 동시에 토지임대계약을 30년 이내의 기간으로 체결하되, 사업대상지 여건과 사업품목에 따라 임대면적, 시기 등을 달리하여 단계별로 임대차계약 체결이 가능하다.

그러나 ○○○사업단에서는 상기 협약 체결 후 1년 및 5년 단위의 단계별 임대차계약을 체결하였으므로 4개 임차법인에게는 “30년 이내의 임차기간이 보장”된다고 볼 수 없고,

2017. 10월 □□□□과 체결한 ‘○○○ 농업특화단지 민간사업자 사업협약서’에서는 임대차계약 기간이나 이의 상한을 명시하지 않아 □□□□에게도 “30년 이내의 임차기간이 보장”된다고 볼 수 없다.

따라서 ○○○사업단이 임차법인과 임대차계약을 체결하지 않은 상태에서 임차법인에게 임대차계약을 체결하도록 시정촉구·독촉하거나 계약을 해지하겠다고 통보한 행위는 법적 효력이 없고 부적절하다.

조치할 사항: 통보

사장(○○○사업단장)은 ○○○지구 농업특화단지 임대차계약 미체결 시 임차법인은 본인의 의지와 무관하게 임차농지를 무단 경작·사용하게 되고, 공사는 임대인의 지위를 상실하는 등의 문제가 발생하므로 반드시 기존 임대차계약 기간의 만료 전까지 신규 임대차계약을 체결하기 위한 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 임대차계약 체결 및 시정독촉 등 부적정

해 당 부 서 ○○○사업단

조 치 부 서 ◆◆◆◆처

내 용

1. 업무개요

○○○사업단에서는 전라남도 해남군 ○○면·●●면 일원을 매립하여 조성한 ○○○지구 농업특화단지 내 농지 545ha를 2024. 7월 감사일 현재 농업회사법인 ■■■■주식회사(이하 “■■■■”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●●주식회사(이하 “●●●●”이라고 한다), □□□□ 영농조합법인(이하 “□□□□”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●합자회사(이하 “●●●”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●주식회사(이하 “●●●”라고 한다)에 임대하고 있다.

2. 판단기준

2021. 9월부터 11월까지 ○○○사업단이 ○○○지구 농업특화단지의 5개 임차법인과 체결한 ‘농업특화단지 임대차계약서’에서는 임대차계약 기간을 2021. 1. 1.부터 같은 해 12. 31.까지로 정하고 있고,

2023. 4월 상기 계약당사자가 체결한 ‘농업특화단지 임대차계약서’에서는 임

대차계약 기간을 2022. 1. 1.부터 2026. 12. 31.까지로 정하고 있으며,

상기 각 임대차계약서 제22조(효력)에서는 “본 계약의 효력은 계약체결일로부터 발생”한다고 규정하고 있다.

따라서 농업특화단지 임대차계약은 ‘계약체결일’로부터 해당 계약의 효력이 발생하므로 사업단에서는 계약체결일 사이의 공백으로 인한 농업특화단지 무단 경작·사용 등의 문제가 발생하지 않도록 기존 계약기간 만료 이전에 신규 임대차계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 농업특화단지 무단 경작·사용

○○○사업단에서 계약기간이 2021. 1. 1.부터 같은 해 12. 31.까지인 농업특화단지 임대차계약을 [표]와 같이 2021. 9월부터 11월의 기간 중 체결하여 5개 임차법인은 최소 8개월, 최대 10개월 이상의 기간 동안 농업특화단지를 무단으로 경작·사용하였고,

계약기간이 2022. 1. 1.부터 2026. 12. 31.까지인 농업특화단지 임대차계약은 [표]와 같이 2023. 4월 중 체결하여 5개 임차법인은 최소 15개월 이상의 기간 동안 농업특화단지를 무단 경작·사용하였다.

[표] ○○○지구 농업특화단지 임대차계약 현황

계약기간	계약체결일				
	□□□□	●●●●	□□□□	●●●	●●●
2021. 1월~12월(1년)	2021. 9. 15	2021. 9. 10	2021. 8. 25	2021. 11. 29	2021. 11. 23
2022. 1월~2026. 12월(5년)	2023. 4. 17	2023. 4. 28	2023. 4. 5	2023. 4. 28	2023. 4. 27

출처: ○○○사업단 제출 자료 및 관련 임대차계약서(재구성)

그 결과 사업단의 임대차계약 체결 지연으로 임차법인은 본인의 의지와 무

관하게 임차농지를 무단 경작·사용하게 되었고, 이에 대한 농지 반환·시설물 철거 등의 조치 부재는 임차법인에 대한 특혜로 비춰질 우려가 있다.

한편, ○○○사업단에서는 2018. 5. 16.부터 2022. 12. 31.까지 전라남도 해남군 면 리 등 6필지를 임차하였던 ☐☐영농조합법인이 계약기간이 만료된 2023. 5월에도 계속 고추를 경작하며 불법 점용하였다는 이유로 2023. 9. 20. 해당 법인 대표를 경찰서에 고발하였다.⁴²⁾

나. 계약 미체결 임차법인에 대한 계약해지 예고 등

○○○사업단에서는 상기 [표]와 같이 2021. 1월부터 2021. 11. 22.까지의 기간에 ●●●, ○●●와는 농업특화단지 임대차계약을 체결하지 않았음에도 해당 임대차계약서 제8조(임차인의 의무)에 따른 임대료 미납을 이유로 계약을 해지한다며 2021. 10. 13.(●●●) 및 같은 해 11. 8.(○●●) ‘임대차계약 해지 통보서’를 각 임차법인에게 발송하였다.

그리고 2022. 1월부터 2023. 3월까지의 기간 역시 농업특화단지 임대차계약을 체결하지 않았음에도 [그림]의 1과 같이 5개 임차법인에게는 「농업특화단지 임대관리지침」 제16조(임대차계약의 해지) 제1항 제3호⁴³⁾에 따라 계약을 해지할 수 있다는 내용의 문서를 2023. 2. 13. 발송하였고,

같은 해 3. 3.에는 [그림]의 2와 같이 「농업특화단지 임대관리지침」 제16조(임대차계약의 해지) 및 임대차계약서 제14조(임대차계약의 해지)에 따라 계약을 해지할 수 있다는 내용의 문서도 발송하였으며,

42) 2023. 12. 20. 불송치(혐의없음)로 결정됨. 경찰은 상기 간척 임대농지가 농어촌정비법 위반의 대상인 농업생산기반시설에 해당하지 않으므로 범죄가 인정되지 않아 혐의가 없다고 판단함

43) 임차인이 임대료 미납액과 그 연체료를 3회 이상 독촉에도 불구하고 특별한 사유없이 미납한 경우

같은 해 4. 4.에는 [그림]의 3과 같이 4개 임차법인(○○○, ○○○, ○○○, ○○○, □□□□)에게 농업특화단지 임대차계약서 제8조(임차인의 의무) 제2호44)에 따라 2023. 4. 19.까지 계약에 응하라는 내용의 문서와 같은 날까지 시정하지 않으면 농업특화단지 임대차계약서 제14조 제1항 제1호45)에 따라 계약을 해지한다는 내용의 시정독촉장(최종)을 발송하였다.

[그림] 임차법인에 발송한 문서의 내용

1	농업특화단지의 원활한 업무추진을 위하여 귀 법인에서는 2023. 2. 24일까지 계약 체결하여 주시기 바라며, 기한내 임대계약이 체결하지 않을 경우 농업특화단지 임대관리지침 제16조 제1항 제3호 규정에 계약이 해지될 수도 있음을 알려드리니 협조하여 주시기 바랍니다. 끝.
2	농업특화단지의 원활한 업무추진을 위하여 귀 법인에 계약 독촉하오니 ‘23.3.15일 까지 계약체결하여 주시기 바라며, 기한내 임대계약이 체결하지 않을 경우 농업특화단지 임대관리지침 제16조 및 임대차계약서 제14조 규정에 의하여 임대차계약이 해지됨을 알려드리니 협조하여 주시기 바랍니다. 끝.
3	나. 위반내용: 임대차계약서 제8조의 제2호(임차인의 의무)위반 다. 불응시 조치: 계약해지 및 사업대상지 회수 라. 시정독촉 기한: 2023. 4. 19. * 기한내 미 시정시 임대차계약 해지통보서 발송 후 미계약법인 해지 조치예정

출처: 관련 전자문서(발체)

그 결과 계약을 체결하지 않은 임차법인에게 기존 계약서를 근거로 시정을 촉구하고 계약해지를 통보한 행위의 효력은 대내·대외적으로 인정받기 어렵고, 이로 인하여 업무처리의 적정성, 정당성이 훼손되었다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

○○○사업단에서는 2009년 및 2017년 각 임차법인과 체결한 사업협약에 따

44) 사업대상지 사용에 대한 임대료, 각종 보증금 및 그 밖에 본 계약에 정하는 모든 비용의 납부 의무

45) “을”(임차인)이 제8조 및 제9조에 명시된 임차인의 의무 불이행 및 행위금지 사항을 위반하고 제10조의 시정조치에도 불구하고 특별한 사유 없이 따르지 아니하는 경우

라 농업특화단지 30년 이내의 임차기간이 보장되므로 미계약 중이라도 협약기간 내에는 시정독촉이 가능하다고 판단하였고,

2016년까지는 일시사용으로 경작하다가 2017년부터 임대차계약을 체결하였는데, 2017~2021년까지의 임대차계약은 연초에 계약을 체결하는 것이 타당함에도 임대료 단가 확정 시일이 소요되어 계약이 늦어졌다고 답변하였다.

그리고 2022. 1월부터 2026. 12월까지의 계약기간에 대한 임대차계약 체결은 2022. 4월 전남지역본부 해남·완도지사의 해남군 농업진흥지역 답 관행임차료 최저금액을 확인한 결과 2021년 90원/㎡이던 임대료가 2022년에는 154원/㎡로 상승하자 기존 임차법인들이 임대차계약 체결을 거부하여 본사(◆◆◆◆처), 농림축산식품부와 임대료 단가 기준 변경을 협의한 후 2022. 12. 27.까지 「농업특화단지 임대관리지침」을 개정하였는데,

그 당시에는 2022년 ○○○지구 임대간척지 3,291ha의 계약기간이 만료되어 2023년 임차법인(34개) 선정을 위한 관리·처분 업무, 타작물 집단화에 따른 법인 및 지방자치단체 등 사전설명 업무, 임차법인 선정 및 계약 업무 등으로 인하여 임대차계약 체결이 늦어졌다고 답변하며, 앞으로는 임대차계약 기간 종료 전에 미리 계약을 체결하여 농업특화단지 임대차계약 관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

○○○사업단 의견 검토결과, 2009. 11월 ■■■■■, ●●●●, ●●●, ●●●●와 체결한 ‘○○○지구 대규모 농어업회사 사업협약서’ 제5조(토지 임대) 제1항에 따르면 공사와 임차법인은 협약 체결과 동시에 토지임대계약을 30년 이내의 기간으로 체결하되, 사업대상지 여건과 사업품목에 따라 임대면적, 시기 등을 달리하여 단계별로 임대차계약 체결이 가능하다.

그러나 ○○○사업단에서는 상기 협약 체결 후 1년 및 5년 단위의 단계별 임대차계약을 체결하였으므로 4개 임차법인에게는 “30년 이내의 임차기간이 보장”된다고 볼 수 없고,

2017. 10월 □□□□과 체결한 ‘○○○ 농업특화단지 민간사업자 사업협약서’에서는 임대차계약 기간이나 이의 상한을 명시하지 않아 □□□□에게도 “30년 이내의 임차기간이 보장”된다고 볼 수 없다.

따라서 ○○○사업단이 임차법인과 임대차계약을 체결하지 않은 상태에서 임차법인에게 임대차계약을 체결하도록 시정촉구·독촉하거나 계약을 해지하겠다고 통보한 행위는 법적 효력이 없고 부적절하다.

조치할 사항: 통보

사장(◆◆◆◆처장)은 농업특화단지 임대차계약 미체결 시 임차법인은 본인의 의지와 무관하게 임차농지를 무단 경작·사용하게 되고, 공사는 임대인의 지위를 상실하는 등의 문제가 발생하므로 반드시 기존 임대차계약 기간의 만료 전까지 신규 임대차계약을 체결하도록 사례를 전파하고, 담당직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구 및 [통보]

제 목 시스템을 활용한 채권관리 및 임대료 채권확보 불이행

해 당 부 서 ○○○사업단

조 치 부 서 ○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○사업단에서는 전라남도 해남군 ○○면·●●면 일원을 매립하여 조성한 ○○○지구 농업특화단지 내 농지 545ha를 2024. 7월 감사일 현재 농업회사법인 ■■■■주식회사(이하 “■■■■”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●●주식회사(이하 “●●●●”이라고 한다), □□□□ 영농조합법인(이하 “□□□□”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●합자회사(이하 “●●●”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●주식회사(이하 “●●●”라고 한다)에 임대하고 있다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 시스템을 활용한 채권관리 불이행

「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」 제2조(정의) 제12호에 따르면 ‘조성토지통합관리시스템’(DIMS)⁴⁶⁾은 농지관리기금이 투입되어 조성된 매립지등⁴⁷⁾의

46) Develop land integrated Management System

47) 「농어촌정비법」 제2조제5호에 따른 농업생산기반 정비사업으로 조성된 재산 중 농업생산기반시설에 제공되지

관리·처분 등에 대한 정보를 관리하는 시스템을 의미하고,

같은 규정 제33조(행정사항) 제4항에 따라 사업시행자⁴⁸⁾는 조성토지통합관리시스템을 활용하여 토지 및 채권 등을 운영·관리하여야 한다.

따라서 농지관리기금으로 조성한 농업특화단지를 관리하는 부서에서는 조성토지통합관리시스템(이하 “시스템”이라고 한다)에 해당 토지, 임대차계약 등의 정보를 입력하고 관련 채권 등을 관리하여야 한다.

그런데 ○○○지구 농업특화단지에서는 2010. 5월부터 2024. 7월 감사일 현재까지 5개 임차법인의 일시사용계약, 임대차계약의 채권이 매년 발생하였음에도 ○○○사업단에서는 2010년부터 2022년까지 시스템으로 일시사용료·임대료의 채권을 관리하지 않았고,

2023. 4월 농업특화단지 임대차계약 체결 시 작성한 납부약정서상 2024년 임대료의 납부약정일은 2024. 5월(■ ■ ■ ■은 4월)임에도 2024. 7. 26. 감사일 현재까지 2024년 임대료의 채권정보를 시스템에 입력하지 않았다.⁴⁹⁾

그리고 2023. 4월 ○○○사업단이 5개 임차법인과의 임대차계약 체결 시 작성한 납부약정서에서는 [표 1]과 같이 2023년부터 2026년까지의 납부(약정)일을 해당 연도의 ‘5월’(■ ■ ■ ■은 4월)로 정하고 있음에도

아니하는 매립지·간척지·개간지·취토장 등 토지와 그 밖의 물건 등

48) 「농어촌정비법」 제10조에 따라 농업생산기반정비사업을 시행한 국가, 지방자치단체 및 한국농어촌공사

49) 2024. 5월(■ ■ ■ ■은 4월)까지 임대료 고지 등의 업무도 이행하지 않아 임대료 수납도 이루어지지 않고 있음

[표 1] 납부약정서상의 납부약정일(□□□□)

2. 납부 약정내용

(단위 : 원)

회차	납 부 일	연간 임대차료	비 고
5	2022. 12.	97,257,000	
6	2023. 05		
7	2024. 05		
8	2025. 05		
9	2026. 05		

출처: □□□□ 납부약정서(발체)

시스템에는 2023. 11. 30.을 상환약정일로 입력하고 같은 해 10. 24.에 2023년분 임대료를 부과(고지)하였고,⁵⁰⁾ 2024년분 임대료는 2024. 7. 26. 감사일 현재 까지 5개 임차법인 모두에게 부과(고지)하지 않고 있다.

그 결과 농업특화단지 임대료의 부과, 수납 등 채권관리의 적정성, 투명성이 저해되었다.

나. 임대료 채권확보 불이행

「농업특화단지 임대관리지침」 제3조(다른 법령과의 관계 및 적용범위)에서는 “사업대상지의 임대차 업무에 관하여 관계법령 및 다른 규정에 특별히 정하는 것을 제외하고는 이 지침에 따른다.”라고 규정하고 있고,

「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」 제16조(매립지등의 임대차계약) 제6항에 따르면 사업시행자(공사)는 임대차계약 체결 시 당해 연도 임대료의 120% (고정임대료 방식으로 임대료를 선납할 경우 산정된 계약금액의 100%)를 기준으로 ① 보증보험회사의 이행지급보증, ② 근저당권 설정, ③ 당해연도 임대료 선납, ④ 법인 출자금 담보설정 중 어느 하나의 방법으로 채권확보 조치를 하여야 한다.

50) □□□□은 2023. 11. 7., ●●●●은 같은 해 11. 28., □□□□은 같은 해 11. 30., ●●●●은 같은 해 12. 13., ●●●●은 2024. 1. 10.에 2023년분 임대료를 납부함

그런데 ○○○사업단에서는 [표 2]와 같이 2021. 1월부터 같은 해 12월까지의 기간(1년)에 대하여 5개 임차법인과 임대차계약을 체결하면서 상기 ①, ②, ③, ④ 중 하나의 방법으로 임대료에 대한 채권확보를 이행하지 않았고,

[표 2] ○○○지구 농업특화단지 임대차계약 현황

계약기간	계약체결일				
	□□□□	●●●●	□□□□	●●●	●●●
2021. 1월~12월(1년)	2021. 9. 15	2021. 9. 10	2021. 8. 25	2021. 11. 29	2021. 11. 23
2022. 1월~2026. 12월(5년)	2023. 4. 17	2023. 4. 28	2023. 4. 5	2023. 4. 28	2023. 4. 27

출처: ○○○사업단 제출 자료 및 관련 임대차계약서(재구성)

2022. 1월부터 2026. 12월까지(5년)의 기간에 대하여 5개 임차법인과 임대차계약을 체결하면서도 상기 ①, ②, ③, ④ 중 하나의 방법으로 임대료에 대한 채권확보를 이행하지 않았다.

그 결과 임차법인이 파산 등의 사유로 임대료를 납부하지 않을 경우 공사에 손해가 발생할 우려가 있다.

3. 관계부서 의견

○○○사업단에서는 「농업특화단지 임대관리지침」에 임대료에 대하여 채권을 확보하라는 내용은 없으나, 이 경우 상위 규정인 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」을 적용하여 채권확보를 하였어야 함에도 규정을 상세히 확인하지 못하여 발생한 사항이라고 답변하였고, 향후 동일한 사항이 발생하지 않도록 업무를 철저히 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정, 통보

사장(○○○사업단장)은 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」 제16조 제6항에 따라 ○○○지구 농업특화단지 5개 임차법인이 납부하여야 할 각 임대료에

대하여 보증보험회사의 이행지급보증, 근저당권 설정, 법인 출자금 담보설정(이상 임대료의 120% 기준), 선납(임대료의 100% 기준) 중 하나의 방법으로 채권을 확보하고,(시정)

조성토지통합관리시스템(DIMS)을 활용하여 ○○○지구 농업특화단지 임대료 부과(고지)·수납, 연체이자 부과 등의 채권관리를 철저히 이행하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 시스템을 활용한 채권관리 및 임대료 채권확보 불이행

해 당 부 서 ○○○사업단

조 치 부 서 ◆◆◆◆처

내 용

1. 업무개요

○○○사업단에서는 전라남도 해남군 ○○면·●●면 일원을 매립하여 조성한 ○○○지구 농업특화단지 내 농지 545ha를 2024. 7월 감사일 현재 농업회사법인 ■■■■주식회사(이하 “■■■■”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●●주식회사(이하 “●●●●”이라고 한다), □□□□ 영농조합법인(이하 “□□□□”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●합자회사(이하 “●●●”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●주식회사(이하 “●●●”라고 한다)에 임대하고 있다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 시스템을 활용한 채권관리 불이행

「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」 제2조(정의) 제12호에 따르면 ‘조성토지통합관리시스템’(DIMS)⁵¹⁾은 농지관리기금이 투입되어 조성된 매립지등⁵²⁾의

51) Develop land integrated Management System

52) 「농어촌정비법」 제2조제5호에 따른 농업생산기반 정비사업으로 조성된 재산 중 농업생산기반시설에 제공되지

관리·처분 등에 대한 정보를 관리하는 시스템을 의미하고,

같은 규정 제33조(행정사항) 제4항에 따라 사업시행자⁵³⁾는 조성토지통합관리시스템을 활용하여 토지 및 채권 등을 운영·관리하여야 한다.

따라서 농지관리기금으로 조성한 농업특화단지를 관리하는 부서에서는 조성토지통합관리시스템(이하 “시스템”이라고 한다)에 해당 토지, 임대차계약 등의 정보를 입력하고 관련 채권 등을 관리하여야 한다.

그런데 ○○○지구 농업특화단지에서는 2010. 5월부터 2024. 7월 감사일 현재까지 5개 임차법인의 일시사용계약, 임대차계약의 채권이 매년 발생하였음에도 ○○○사업단에서는 2010년부터 2022년까지 시스템으로 일시사용료·임대료의 채권을 관리하지 않았고,

2023. 4월 농업특화단지 임대차계약 체결 시 작성한 납부약정서상 2024년 임대료의 납부약정일은 2024. 5월(□□□□은 4월)임에도 2024. 7. 26. 감사일 현재까지 2024년 임대료의 채권정보를 시스템에 입력하지 않았다.⁵⁴⁾

그리고 2023. 4월 ○○○사업단이 5개 임차법인과의 임대차계약 체결 시 작성한 납부약정서에서는 [표 1]과 같이 2023년부터 2026년까지의 납부(약정)일을 해당 연도의 ‘5월’(□□□□은 4월)로 정하고 있음에도

아니하는 매립지·간척지·개간지·취토장 등 토지와 그 밖의 물건 등

53) 「농어촌정비법」 제10조에 따라 농업생산기반정비사업을 시행한 국가, 지방자치단체 및 한국농어촌공사

54) 2024. 5월(□□□□은 4월)까지 임대료 고지 등의 업무도 이행하지 않아 임대료 수납도 이루어지지 않고 있음

[표 1] 납부약정서상의 납부약정일(□□□□)

2. 납부 약정내용

(단위 : 원)

회차	납 부 일	연간 임대차료	비 고
5	2022. 12.	97,257,000	
6	2023. 05		
7	2024. 05		
8	2025. 05		
9	2026. 05		

출처: □□□□ 납부약정서(발체)

시스템에는 2023. 11. 30.을 상환약정일로 입력하고 같은 해 10. 24.에 2023년분 임대료를 부과(고지)하였고,⁵⁵⁾ 2024년분 임대료는 2024. 7. 26. 감사일 현재 까지 5개 임차법인 모두에게 부과(고지)하지 않고 있다.

그 결과 농업특화단지 임대료의 부과, 수납 등 채권관리의 적정성, 투명성이 저해되었다.

나. 임대료 채권확보 불이행

「농업특화단지 임대관리지침」 제3조(다른 법령과의 관계 및 적용범위)에서는 “사업대상지의 임대차 업무에 관하여 관계법령 및 다른 규정에 특별히 정하는 것을 제외하고는 이 지침에 따른다.”라고 규정하고 있고,

「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」 제16조(매립지등의 임대차계약) 제6항에 따르면 사업시행자(공사)는 임대차계약 체결 시 당해 연도 임대료의 120% (고정임대료 방식으로 임대료를 선납할 경우 산정된 계약금액의 100%)를 기준으로 ① 보증보험회사의 이행지급보증, ② 근저당권 설정, ③ 당해연도 임대료 선납, ④ 법인 출자금 담보설정 중 어느 하나의 방법으로 채권확보 조치를 하여야 한다.

55) □□□□은 2023. 11. 7., ●●●●은 같은 해 11. 28., □□□□은 같은 해 11. 30., ●●●●은 같은 해 12. 13., ●●●●은 2024. 1. 10.에 2023년분 임대료를 납부함

그런데 ○○○사업단에서는 [표 2]와 같이 2021. 1월부터 같은 해 12월까지의 기간(1년)에 대하여 5개 임차법인과 임대차계약을 체결하면서 상기 ①, ②, ③, ④ 중 하나의 방법으로 임대료에 대한 채권확보를 이행하지 않았고,

[표 2] ○○○지구 농업특화단지 임대차계약 현황

계약기간	계약체결일				
	□□□□	●●●●	□□□□	●●●	●●●
2021. 1월~12월(1년)	2021. 9. 15	2021. 9. 10	2021. 8. 25	2021. 11. 29	2021. 11. 23
2022. 1월~2026. 12월(5년)	2023. 4. 17	2023. 4. 28	2023. 4. 5	2023. 4. 28	2023. 4. 27

출처: ○○○사업단 제출 자료 및 관련 임대차계약서(재구성)

2022. 1월부터 2026. 12월까지(5년)의 기간에 대하여 5개 임차법인과 임대차계약을 체결하면서도 상기 ①, ②, ③, ④ 중 하나의 방법으로 임대료에 대한 채권확보를 이행하지 않았다.

그 결과 임차법인이 파산 등의 사유로 임대료를 납부하지 않을 경우 공사에 손해가 발생할 우려가 있다.

3. 관계부서 의견

○○○사업단에서는 「농업특화단지 임대관리지침」에 임대료에 대하여 채권을 확보하라는 내용은 없으나, 이 경우 상위 규정인 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」을 적용하여 채권확보를 하였어야 함에도 규정을 상세히 확인하지 못하여 발생한 사항이라고 답변하였고, 향후 동일한 사항이 발생하지 않도록 업무를 철저히 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(◆◆◆◆처장)은 ① 조성토지통합관리시스템(DIMS)을 활용하여 농업특화단지 임대료 부과(고지)·수납, 연체이자 부과 등의 채권관리를 철저히 이행

하도록 직원 교육 및 사례 전파하고,

② 「농업특화단지 임대관리지침」은 농업특화단지의 임대차계약 및 임대관리에 필요한 사항을 정하는 지침임에도 ‘임대료의 채권 확보’에 관한 사항을 명시하지 않아 해당 업무처리의 누락이 발생할 우려가 있으므로 지침 보완 등의 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구 및 [통보]

제 목 시설물 설치 검토 및 철거이행보증금 징수 불이행

해 당 부 서 ○○○사업단

조 치 부 서 ○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○지구 농업특화단지에는 농업회사법인 ■■■■주식회사(이하 “■■■
■”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●●주식회사(이하 “●●●●”이라고 한다),
농업회사법인 ●●●합자회사(이하 “●●●”이라고 한다)가 설치한 창고, 비닐하
우스, 컨테이너 등의 시설물이 설치되어 있고,

□□□□ 영농조합법인(이하 “□□□□”이라고 한다)이 임차한 토지에는 소
유자를 알 수 없는 2층 규모의 시설물이 설치되어 있다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 시설물 설치 검토·승인 불이행

「농업특화단지 임대관리지침」 제18조(시설물의 설치·운영 및 관리) 제1항에
따르면 부문관리부서장⁵⁶⁾은 임차인이 사업계획서상의 시설물을 사업대상지에 설

56) 지역본부장, 사업단장, 지사장 등 이 지침에 따라 민간사업자에 대한 임대사업을 직접 운영·관리하는 부서의 장

치하고자 하는 경우에는 시설물 설치의 목적, 종류, 구조, 설치기간 등을 기재한 신청서를 설계도와 함께 제출받아 사업계획서상의 사업목적과 맞는지 여부, 시설물의 견고성 및 존속기간, 일정기간 경과 후 지상물의 철거(원상복구) 및 기부채납 가능성을 종합적으로 검토하고 간척지 관리 등에 지장이 없도록 승인하여야 한다.

그리고 ‘농업특화단지 임대차계약서’ 제11조(시설물의 설치) 제1항에 따르면 ‘을’(임차법인)은 사업계획서상의 시설물을 설치 또는 변경하고자 하는 경우 ‘갑’의 승인을 얻어야 하고, 같은 조 제2항에 따라 ‘을’은 제1항에서 정한 행위의 승인을 얻기 위하여 시설물 설치 및 변경의 목적, 종류, 구조, 설치기간 등을 기재한 신청서를 도면과 함께 ‘갑’(임대인)에게 제출하여야 한다.

따라서 농업특화단지에서 사업계획서상의 시설물을 설치하거나 변경하려는 임차법인은 시설물 설치·변경의 목적, 종류, 구조, 설치기간 등을 기재한 신청서 및 설계도면을 사업단에 제출하여야 하고,

이를 접수한 사업단은 해당 시설물의 사업계획서상 사업목적과의 부합 여부, 견고성 및 존속기간, 일정기간 경과 후 철거(원상복구) 가능성, 일정기간 경과 후 기부채납 가능성을 종합적으로 검토한 후 간척지 관리 등에 지장이 없는 경우에 한하여 설치 또는 변경을 승인하여야 한다.

그런데 ○○○지구 농업특화단지에 창고, 비닐하우스 및 저류시설을 설치한 ■■■■, 4연동 비닐하우스 및 2연동 비닐하우스를 설치한 ●●●●, □□□□의 임차토지에 창고(1층) 및 컨테이너(2층)를 설치한 자(미상), 창고 1동, 컨테이너 1동 및 5연동 하우스를 설치한 ●●●●은 ○○○사업단에 [표 1]의 시설물에 대한 신청서 및 설계도를 제출하지 않았고, ○○○사업단 역시 해당 시설물 설

치의 검토 및 승인 절차를 이행하지 않았다.

[표 1] 검토·승인 미이행 시설물 현황

법인명	토지 소재지	시설물 유형	설치 시기
■■■■■		창고 1동	(미상)
		비닐하우스 및 저류시설(잔디 급수용)	2022년
●●●●●		4연동 비닐하우스, 2연동 비닐하우스	2019년
□□□□ ^주		창고(1층) 및 컨테이너(2층)	2016년
●●●●		창고 1동, 컨테이너 1동	2010년
		5연동 하우스	2010년

주: 의 시설물은 사업협약 해지 법인(◆◆)의 임차 당시 설치되었고, 소유자는 미상

출처: ○○○사업단 제출자료 재구성

그 결과 농업특화단지에 불법 시설물 또는 임대목적과 관련 없는 시설물이 무분별하게 설치될 우려가 있다.

한편, 2017. 11. 22. ■■■■■이 전라남도 해남군 ○○면에 농기계·농산물 저장창고 및 농업용 창고관리사로 사용한다며 ‘토지사용 승낙’을 요청(■■■■■ 1711-03호)하자 ○○○사업단에서는 해당 시설물 설치에 대한 ‘신청서’를 징구하지 않은 채 같은 해 12. 4. 상기 시설물의 토지사용승낙서를 ■■■■에 제공하였고,

2020. 12. 23. ■■■■■이 전라남도 해남군 ○○면 은 스마트팜 육묘장(해남군 지원), 를 스마트팜 온실(농림축산식품부 지원) 부지로 변경한다며 ○○○사업단에 승인을 요청한 문서(■■■■■ 2020-12호)에는 시설물(스마트팜 온실)을 설치한다고 명시하고 있음에도 사업단에서는 해당 시설물 설치에 대한 ‘신청서’를 징구하지 않은 채 2020. 12. 29. ■■■■■에 스마트팜 온실 부지변경 승인을 통보하였다.

상기 시설물 설치 사례에서 임차법인은 ‘토지사용 승낙’, ‘부지변경 승인’을 요청한바, 각 요청 문서에는 ‘시설물 설치’의 내용이 포함되어 있음에도 ○○○

사업단에서는 별도의 신청서를 징구하지 않아 시설물 설치에 대한 검토·승인 절차의 필요성을 인지하지 못 하였을 가능성이 있고,

임차법인은 사업단의 토지사용 승낙 및 부지변경 승인 문서에 시설물 설치가 포함되어 있으므로 시설물 설치 승인을 받았다고 주장할 가능성이 있다.

따라서 ◆◆◆◆처에서는 「농업특화단지 임대관리지침」에 시설물 설치에 대한 ‘신청서’ 서식을 추가하여 관련 업무처리의 혼선 및 임차법인과의 갈등을 예방하는 노력을 기울일 필요가 있다.

나. 철거이행보증금 징수 불이행

「농업특화단지 임대관리지침」 제9조(철거이행보증금) 제1항 및 ‘농업특화단지 임대차계약서’ 제7조(철거이행보증금)에 따르면 부문관리부서장은 임대기간 동안 임차인이 설치한 시설물의 철거, 원상복구 등에 대한 손해배상을 담보하기 위하여 계약체결 시 보증보험회사의 이행지급보증, 금융기관의 지급증서, 현금 중 어느 하나의 방법으로 철거이행보증금⁵⁷⁾에 대하여 채권확보 조치를 하여야 한다.⁵⁸⁾

따라서 농업특화단지를 임대·관리하는 사업단에서는 임대차계약 체결 시 시설물을 설치한 임차법인으로부터 보증보험회사의 이행지급보증증권, 금융기관의 지급증서, 현금 중 하나의 방법으로 시설물 철거이행보증금 징수하여 시설물의 철거·원상복구 등에 대한 손해배상채권을 확보하여야 한다.

그런데 농업특화단지의 12필지에는 [표 2]와 같이 2010년부터 2022년까지의

57) 보증금은 (철거비용+철거부대비용)의 1.3배로 산정, 철거비용은 2개 전문용역기관에 산정을 의뢰하여 높은 금액을 채택, 철거부대비용에는 변호사 위임보수, 집행관 집행보수 등이 포함되어야 함

58) 시설물 존치의 유익성이 있고, 시설관리상 도움이 되는 경우에는 보증금을 징수하지 않을 수 있음

기간 중 ■■■■, ●●●●, ●●●이 설치한 창고, 비닐하우스, 컨테이너 등의 시설물이 있었음에도 ○○○사업단에서는 2023. 4월 임대차계약 체결 시 철거이행보증금 징수 등의 방법으로 시설물의 철거·원상복구 등에 대한 손해배상채권을 확보하지 않았다.⁵⁹⁾

그리고 □□□□이 임차한 [표 2]의 전라남도 해남군 ○○면 에는 소유자를 알 수 없는 2층 규모의 시설물(1층 창고, 2층 컨테이너)이 설치되어 있음에도 ○○○사업단은 해당 시설물의 소유자 특정 및 철거 요구 등의 조치를 이행하지 않고 있다.

[표 2] 철거이행보증금 미징수 시설물 현황

법인명	토지 소재지	시설물 유형	설치 시기	소유자
■■■■		창고 4동, 컨테이너 3개, 물탱크 등	2018년	■■■■
		하우스, 저류시설	2022년	■■■■
		5연동 비닐하우스 2개소	2019년	■■■■
		2연동, 5연동, 6연동 비닐하우스	2019년	■■■■
		3연동 비닐하우스 1개	2021년	■■■■
		4연동, 10연동 비닐하우스, 저온저장고	2022년	■■■■
		6연동 하우스, 2연동 비닐하우스	2022년	■■■■
		10연동 비닐하우스, 전기기설물	2021년	■■■■
		7연동 비닐하우스, 전기기설물	2021년	■■■■
●●●●		4연동 비닐하우스, 2연동 비닐하우스	2019년	●●●●
□□□□		창고(1층) 및 컨테이너(2층)	2016년	(미상)
●●●		창고 1동, 컨테이너 1동	2010년	●●●
		5연동 하우스	2010년	●●●

주 1: 의 창고 4동 중 1동은 2018년 이후 증축함

주 2: 의 시설물은 협약 해지 법인(◆◆)의 임차 당시 설치되었고, 소유자는 미상

출처: ○○○사업단 제출자료 재구성

그 결과 ○○○사업단은 임차법인이 설치한 시설물의 철거 및 토지 원상복구 등의 책임과 비용을 부담할 우려가 있다.

3. 관련부서 의견

59) ‘시설물 철거 및 임차토지 원상복구 각서’는 징구함

○○○사업단에서는 임차법인의 시설물 설치 전 사업단이 설계도 등을 첨부한 신청서를 제출받아 검토한 후 승인하여야 한다는 지침의 내용을 숙지하지 못하였다고 답변하였다.

그리고 승인절차를 거치지 않은 시설물은 해당 임차법인으로부터 설계도와 신청서를 제출받아 검토 및 승인절차를 이행할 것이고, 철거이행보증금 미징수 시설물은 임차법인으로부터 철거이행보증금 등을 징수하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 : 시정, 통보

사장(○○○사업단장)은 농업회사법인 ■■■■주식회사, 농업회사법인 ●●●주식회사, 농업회사법인 ●●●합자회사가 ○○○지구 농업특화단지에 설치한 창고, 컨테이너, 비닐하우스 등의 시설물([표 2] 및 [붙임] 참고)에 대하여 「농업특화단지 임대관리지침」 제9조 및 ‘농업특화단지 임대차계약서’ 제7조에 따라 보증보험회사의 이행지급보증, 금융기관의 지급증서, 현금 중 하나의 방법으로 철거이행보증금을 징수하시기 바랍니다.(시정)

그리고 ① ○○○사업단의 시설물 설치 승인을 받지 않고 임차법인이 임의로 설치한 시설물([표 1] 참고)은 해당 임차법인으로부터 신청서와 설계도 등을 제출받아 사업계획서상의 사업목적 부합 여부, 시설물의 견고성 및 존속기간, 일정기간 경과 후 철거(원상복구) 및 기부채납 가능성을 종합적으로 검토한 후 처리대책을 마련하여 시행하고,

② □□□□ 영농조합법인의 임차토지()에 설치된 시설물의 소유자를 파악하여 철거(원상복구)를 요구하는 등 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 시설물 설치 검토 및 철거이행보증금 징수 불이행

해 당 부 서 ○○○사업단

조 치 부 서 ◆◆◆◆처

내 용

1. 업무개요

○○○지구 농업특화단지에는 농업회사법인 ■■■■주식회사(이하 “■■■
■”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●●주식회사(이하 “●●●●”이라고 한다),
농업회사법인 ●●●합자회사(이하 “●●●”이라고 한다)가 설치한 창고, 비닐하
우스, 컨테이너 등의 시설물이 설치되어 있고,

□□□□ 영농조합법인(이하 “□□□□”이라고 한다)이 임차한 토지에는 소
유자를 알 수 없는 2층 규모의 시설물이 설치되어 있다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 시설물 설치 검토·승인 불이행

「농업특화단지 임대관리지침」 제18조(시설물의 설치·운영 및 관리) 제1항에
따르면 부문관리부서장⁶⁰⁾은 임차인이 사업계획서상의 시설물을 사업대상지에 설

60) 지역본부장, 사업단장, 지사장 등 이 지침에 따라 민간사업자에 대한 임대사업을 직접 운영·관리하는 부서의 장

치하고자 하는 경우에는 시설물 설치의 목적, 종류, 구조, 설치기간 등을 기재한 신청서를 설계도와 함께 제출받아 사업계획서상의 사업목적과 맞는지 여부, 시설물의 견고성 및 존속기간, 일정기간 경과 후 지상물의 철거(원상복구) 및 기부채납 가능성을 종합적으로 검토하고 간척지 관리 등에 지장이 없도록 승인하여야 한다.

그리고 ‘농업특화단지 임대차계약서’ 제11조(시설물의 설치) 제1항에 따르면 ‘을’(임차법인)은 사업계획서상의 시설물을 설치 또는 변경하고자 하는 경우 ‘갑’의 승인을 얻어야 하고, 같은 조 제2항에 따라 ‘을’은 제1항에서 정한 행위의 승인을 얻기 위하여 시설물 설치 및 변경의 목적, 종류, 구조, 설치기간 등을 기재한 신청서를 도면과 함께 ‘갑’(임대인)에게 제출하여야 한다.

따라서 농업특화단지에서 사업계획서상의 시설물을 설치하거나 변경하려는 임차법인은 시설물 설치·변경의 목적, 종류, 구조, 설치기간 등을 기재한 신청서 및 설계도면을 사업단에 제출하여야 하고,

이를 접수한 사업단은 해당 시설물의 사업계획서상 사업목적과의 부합 여부, 견고성 및 존속기간, 일정기간 경과 후 철거(원상복구) 가능성, 일정기간 경과 후 기부채납 가능성을 종합적으로 검토한 후 간척지 관리 등에 지장이 없는 경우에 한하여 설치 또는 변경을 승인하여야 한다.

그런데 ○○○지구 농업특화단지에 창고, 비닐하우스 및 저류시설을 설치한 ■■■■, 4연동 비닐하우스 및 2연동 비닐하우스를 설치한 ●●●●, □□□□의 임차토지에 창고(1층) 및 컨테이너(2층)를 설치한 자(미상), 창고 1동, 컨테이너 1동 및 5연동 하우스를 설치한 ●●●●은 ○○○사업단에 [표 1]의 시설물에 대한 신청서 및 설계도를 제출하지 않았고, ○○○사업단 역시 해당 시설물 설

치의 검토 및 승인 절차를 이행하지 않았다.

[표 1] 검토·승인 미이행 시설물 현황

법인명	토지 소재지	시설물 유형	설치 시기
■■■■■		창고 1동	(미상)
		비닐하우스 및 저류시설(잔디 급수용)	2022년
●●●●●		4연동 비닐하우스, 2연동 비닐하우스	2019년
□□□□ ^주		창고(1층) 및 컨테이너(2층)	2016년
●●●●		창고 1동, 컨테이너 1동	2010년
		5연동 하우스	2010년

주: 의 시설물은 사업협약 해지 법인(◆◆)의 임차 당시 설치되었고, 소유자는 미상

출처: ○○○사업단 제출자료 재구성

그 결과 농업특화단지에 불법 시설물 또는 임대목적과 관련 없는 시설물이 무분별하게 설치될 우려가 있다.

한편, 2017. 11. 22. ■■■■■이 전라남도 해남군 ○○면에 농기계·농산물 저장창고 및 농업용 창고관리사로 사용한다며 ‘토지사용 승낙’을 요청(■■■■■ 1711-03호)하자 ○○○사업단에서는 해당 시설물 설치에 대한 ‘신청서’를 징구하지 않은 채 같은 해 12. 4. 상기 시설물의 토지사용승낙서를 ■■■■에 제공하였고,

2020. 12. 23. ■■■■■이 전라남도 해남군 ○○면 은 스마트팜 육묘장(해남군 지원), 를 스마트팜 온실(농림축산식품부 지원) 부지로 변경한다며 ○○○사업단에 승인을 요청한 문서(■■■■■ 2020-12호)에는 시설물(스마트팜 온실)을 설치한다고 명시하고 있음에도 사업단에서는 해당 시설물 설치에 대한 ‘신청서’를 징구하지 않은 채 2020. 12. 29. ■■■■■에 스마트팜 온실 부지변경 승인을 통보하였다.

상기 시설물 설치 사례에서 임차법인은 ‘토지사용 승낙’, ‘부지변경 승인’을 요청한바, 각 요청 문서에는 ‘시설물 설치’의 내용이 포함되어 있음에도 ○○○

사업단에서는 별도의 신청서를 징구하지 않아 시설물 설치에 대한 검토·승인 절차의 필요성을 인지하지 못 하였을 가능성이 있고,

임차법인은 사업단의 토지사용 승낙 및 부지변경 승인 문서에 시설물 설치가 포함되어 있으므로 시설물 설치 승인을 받았다고 주장할 가능성이 있다.

따라서 ◆◆◆◆처에서는 「농업특화단지 임대관리지침」에 시설물 설치에 대한 ‘신청서’ 서식을 추가하여 관련 업무처리의 혼선 및 임차법인과의 갈등을 예방하는 노력을 기울일 필요가 있다.

나. 철거이행보증금 징수 불이행

「농업특화단지 임대관리지침」 제9조(철거이행보증금) 제1항 및 ‘농업특화단지 임대차계약서’ 제7조(철거이행보증금)에 따르면 부문관리부서장은 임대기간 동안 임차인이 설치한 시설물의 철거, 원상복구 등에 대한 손해배상을 담보하기 위하여 계약체결 시 보증보험회사의 이행지급보증, 금융기관의 지급증서, 현금 중 어느 하나의 방법으로 철거이행보증금⁶¹⁾에 대하여 채권확보 조치를 하여야 한다.⁶²⁾

따라서 농업특화단지를 임대·관리하는 사업단에서는 임대차계약 체결 시 시설물을 설치한 임차법인으로부터 보증보험회사의 이행지급보증증권, 금융기관의 지급증서, 현금 중 하나의 방법으로 시설물 철거이행보증금 징수하여 시설물의 철거·원상복구 등에 대한 손해배상채권을 확보하여야 한다.

그런데 농업특화단지의 12필지에는 [표 2]와 같이 2010년부터 2022년까지의

61) 보증금은 (철거비용+철거부대비용)의 1.3배로 산정, 철거비용은 2개 전문용역기관에 산정을 의뢰하여 높은 금액을 채택, 철거부대비용에는 변호사 위임보수, 집행관 집행보수 등이 포함되어야 함

62) 시설물 존치의 유익성이 있고, 시설관리상 도움이 되는 경우에는 보증금을 징수하지 않을 수 있음

기간 중 ■■■■, ●●●●, ●●●이 설치한 창고, 비닐하우스, 컨테이너 등의 시설물이 있었음에도 ○○○사업단에서는 2023. 4월 임대차계약 체결 시 철거이행보증금 징수 등의 방법으로 시설물의 철거·원상복구 등에 대한 손해배상채권을 확보하지 않았다.⁶³⁾

그리고 □□□□이 임차한 [표 2]의 전라남도 해남군 ○○면 에는 소유자를 알 수 없는 2층 규모의 시설물(1층 창고, 2층 컨테이너)이 설치되어 있음에도 ○○○사업단은 해당 시설물의 소유자 특정 및 철거 요구 등의 조치를 이행하지 않고 있다.

[표 2] 철거이행보증금 미징수 시설물 현황

법인명	토지 소재지	시설물 유형	설치 시기	소유자
■■■■		창고 4동, 컨테이너 3개, 물탱크 등	2018년	■■■■
		하우스, 저류시설	2022년	■■■■
		5연동 비닐하우스 2개소	2019년	■■■■
		2연동, 5연동, 6연동 비닐하우스	2019년	■■■■
		3연동 비닐하우스 1개	2021년	■■■■
		4연동, 10연동 비닐하우스, 저온저장고	2022년	■■■■
		6연동 하우스, 2연동 비닐하우스	2022년	■■■■
		10연동 비닐하우스, 전기기설물	2021년	■■■■
		7연동 비닐하우스, 전기기설물	2021년	■■■■
●●●●		4연동 비닐하우스, 2연동 비닐하우스	2019년	●●●●
□□□□		창고(1층) 및 컨테이너(2층)	2016년	(미상)
●●●		창고 1동, 컨테이너 1동	2010년	●●●
		5연동 하우스	2010년	●●●

주 1: 의 창고 4동 중 1동은 2018년 이후 증축함

주 2: 의 시설물은 협약 해지 법인(◆◆)의 임차 당시 설치되었고, 소유자는 미상

출처: ○○○사업단 제출자료 재구성

그 결과 ○○○사업단은 임차법인이 설치한 시설물의 철거 및 토지 원상복구 등의 책임과 비용을 부담할 우려가 있다.

3. 관련부서 의견

63) ‘시설물 철거 및 임차토지 원상복구 각서’는 징구함

○○○사업단에서는 임차법인의 시설물 설치 전 사업단이 설계도 등을 첨부한 신청서를 제출받아 검토한 후 승인하여야 한다는 지침의 내용을 숙지하지 못하였다고 답변하였다.

그리고 승인절차를 거치지 않은 시설물은 해당 임차법인으로부터 설계도와 신청서를 제출받아 검토 및 승인절차를 이행할 것이고, 철거이행보증금 미징수 시설물은 임차법인으로부터 철거이행보증금 등을 징수하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 : 통보

사장(◆◆◆◆처장)은 ① 농업특화단지 내 시설물 설치에 대한 신청서 등 접수, 검토 및 승인, 철거이행보증금 징수 등의 업무를 철저히 이행하도록 직원 교육 및 사례 전파하고,

② 「농업특화단지 임대관리지침」에는 시설물 설치에 대한 ‘신청서’ 서식이 없어 해당 업무처리의 혼선 및 임차법인과 갈등 발생 우려가 있으므로 지침에 해당 서식을 추가하는 등 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 사업계획서의 징구 및 변경승인 불이행

해 당 부 서 ○○○사업단

조 치 부 서 ○○○사업단

내 용

1. 업무개요

공사는 「○○○지구 농업특화단지⁶⁴⁾ 민간사업자 공모지침서」(이하 “공모지침서”라고 한다)에 따라 [표 1]의 농업회사법인 ■■■■주식회사(이하 “■■■■”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●●주식회사(이하 “●●●●”이라고 한다), □□□ 영농조합법인(이하 “□□□□”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●합자회사(이하 “●●●”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●주식회사(이하 “●●●”라고 한다)를 ○○○지구 농업특화단지 민간사업자(이하 “임차법인”이라고 한다)로 선정하였다.

[표 1] ○○○지구 농업특화단지 임차법인의 공모·사업협약 시기

구 분	■■■■	●●●●	□□□□	●●●	●●●
공모	2008. 12월	2008. 12월	2017. 6월	2008. 12월	2010. 12월
사업협약	2009. 11월	2009. 11월	2017. 10월	2010. 2월	2011. 5월

출처: ○○○사업단 제출자료(재구성)

64) 2009년 공모 당시 명칭은 ‘대규모농어업회사’이었으나 2017. 8월 ‘농업특화단지’로 명칭이 변경됨, 본 보고서에서는 농업특화단지로 표기함

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 사업계획서 서식 및 총사업비 범위

공모지침서에서는 임차법인이 제출하여야 할 서류 중 하나인 ‘사업계획서’ 서식이 첨부되어 있고, 「농업특화단지 임대관리지침」 제4조(임대차계약) 제2항에서는 “임대차계약서에는 ‘사업계획서’⁶⁵⁾를 첨부”하도록 규정하고 있다.

따라서 각 사업단은 농업특화단지 임대차계약 체결 시 임차법인으로부터 공모지침서에 첨부된 서식의 ‘사업계획서’를 제출받아야 한다.

그런데 ○○○사업단에서는 2023. 4월 ■■■■■ 등 5개 임차법인과 농업특화단지 임대차계약(계약기간은 5년)을 체결하면서 [붙임 3] “2017년 공모지침서상의 사업계획서 서식”이 아닌 [표 1]과 같이 2022년 사업비가 기재된 임의 서식의 ‘2022년 임대 시행계획서’를 징구하였다.

[표 1] '22년 임대 시행계획서상 사업비 및 사업내용

(단위: 백만 원)

구 분	■■■■■	●●●●●	□□□□□	●●●●●	●●●●●
사 업 비	1,000	22,000	480	300	700
사업내용	잔디 등 재배, 딸기 육묘시설 등	한우사 증설, 퇴비장 신설 등	유채 등 재배, 파종기 등 구입	귀리, 메밀 등 재배	해바라기 관광 단지 조성 등

출처: 임차법인별 '22년 임대 시행계획서(재구성)

그 결과 농업특화단지의 임대차계약 기간(5년)에 상응하는 장기 사업계획이 수립되지 못 하였고, ‘사업계획서’ 서식의 부재로 업무처리의 일관성·통일성·적정성이 저해될 우려가 있다.

한편, 「농업특화단지 임대관리지침」에는 ‘사업계획서’ 서식이 포함되어 있지

65) 사업계획서는 공모지침서에 따른 사업신청서의 구비서류의 <서식 2> 사업계획서를 말하며, 5개년의 토지활용 계획, 연차별 투자계획, 재배작물계획 등이 포함되어 있음

않고, 같은 지침 제8조(사업이행보증금) 제1항에서 부문관리부서장⁶⁶⁾은 임대차계약 체결 시 사업계획서에 명시된 총사업비⁶⁷⁾(국고보조·국고융자액 제외) 또는 당해 연도 사업비(국고보조·국고융자액 제외)의 5%에 해당하는 사업이행보증금을 시설 등의 완공까지 채권확보⁶⁸⁾하도록 규정한다,

2017년 공모지침서의 사업계획서 서식 중 ‘연차별 투자계획’에서는 [그림]과 같이 시설투자비, 운영설비비, 제세공과금, 영업준비금의 합계금액을 총사업비로 명시하고 있고,

[그림] 사업계획서상 총사업비

구 분		총사업비			2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
		계	민간투자	기 타					
①시설 투자비	시설명								
②운영설비비									
③제세공과금									
④영업준비금									
총사업비 (①+②+③+④)									

출처: 2017년 공모지침서

5개 임차법인이 제출한 ‘2022년 임대 시행계획서’의 2022년 사업비에는 잔디, 조사료, 유채, 귀리, 메밀 등 노지재배에 투자하는 사업비가 포함된 점을 고려할 때

「농업특화단지 임대관리지침」 제8조(사업이행보증금) 제1항의 사업이행보증금의 기준금액인 ‘총사업비’⁶⁹⁾에는 노지재배 사업비를 포함하여야 하는지 명확하

66) 지역본부장, 사업단장, 지사장 등 이 지침에 따라 민간사업자에 대한 임대사업을 직접 운영·관리하는 부서의 장

67) 공모지침서상 ‘총사업비’는 사업신청서에 기재된 사업비로 시설투자비, 운영설비비, 제세공과금, 영업준비금의 합

68) 보증보험회사의 이행지급보증, 금융기관의 지급증서, 현금 중 어느 하나에 해당하는 방법

69) 통상 총사업비는 해당 사업의 모든 투입비용을 의미함

지 않다.

따라서 ◆◆◆◆처에서는 「농업특화단지 임대관리지침」에 ‘사업계획서’ 서식을 추가하되, 총사업비(또는 당해 연도 사업비)에는 노지재배 사업비가 포함되는지 여부를 명시하여 사업이행보증금의 기준금액을 명확히 하여야 한다.

나. 사업계획서 변경

「농업특화단지 임대관리지침」 제14조(사업내용 변경)에 따르면 임차법인은 불가피한 경우 농림축산식품부장관의 승인을 받아 사업계획을 변경하되, 사업계획의 변경이 경미한 경우로 시장변화에 따른 20% 이내 면적의 품목 변경, 20% 이내의 연차별 사업계획서 변경일 경우에는 부문관리부서장이 시장 여건 및 재배작목의 집중화 등을 종합적으로 검토하여 변경을 승인할 수 있고,

같은 지침 제15조(행위금지) 제3호에 따라 부문관리부서장은 임차법인이 사업계획서의 사업내용 또는 사업규모를 임의로 변경하여 사용하는 행위를 하지 못하도록 하여야 한다.

따라서 사업단에서는 임차법인이 총임차면적의 20% 이내로 재배작목 및 면적을 변경하거나 20% 이내로 연차별 사업계획서의 사업내용·규모를 변경할 경우에는 사업단장의 승인,

그 외의 경우에는 농림축산식품부장관의 승인을 받아 사업계획을 변경하도록 조치하여야 하고, 임차법인이 사업계획서의 사업내용 또는 사업규모와 다르게 농지 등을 사용하게 하여서는 아니 된다.

그런데 각 임차법인이 제출한 영농계획서⁷⁰⁾의 작물재배 변경 내역을 분석한

70) 임차법인은 사업계획서가 아닌 ‘임대 시행계획서’나 ‘영농계획서’로 작물재배 계획을 제출하였음. 이에 본 보고서에서는 해당 작물재배 계획을 ‘영농계획서’로 표기하고 이를 기준으로 재배품목 및 면적의 변경내역을 분석함

결과, □□□□은 2022년 피마자 신규 재배(72.2% 변경), ●●●은 2023년 콩 신규 재배(49.9% 변경) 및 2024년 밀(동계) 재배면적 확대(53.5% 변경), ●●●는 2023년 조사료(동계) 신규 재배(100% 변경)에 대하여 농림축산식품부장관으로부터 사업계획 변경승인을 받지 않았고,

■□□□은 2024년 조사료 재배면적 증가(17.3% 변경) 및 2024년 아열대작물⁷¹⁾의 신규 재배(2.7% 변경), ●●●●은 2023년 콩 신규 재배(9.8% 변경) 및 2024년 콩 재배면적 증가(17.4% 변경), ●●●은 2022년 유채 신규 재배(11.9% 변경), ●●●는 2023년 피 재배면적 증가(13.0% 변경)에 대하여 ○○○사업단장으로부터 사업계획 변경승인을 받지 않았으며,

○○○사업단에서는 2022년부터 2024년까지 [표 2]와 같이 재배작물을 임의로 변경한 5개 임차법인에 대하여 시정촉구 등의 절차를 이행하지 않았다.

[표 2] 임차법인별 영농계획서상 재배작물 등 변경 내역

법인명	임대면적	재배작물 및 재배면적 변경 내역	승인권자
■□□□	150.1ha	조사료: 재배면적 증가('23년 20ha→'24년 46ha)	○○○사업단장
		아열대작물: 신규재배('24년 4ha)	○○○사업단장
●●●●	132.5ha	콩: 신규 및 면적증가('23년 13ha(신규)→'24년 36ha)	○○○사업단장
□□□□	109.4ha	피마자: 신규 재배('22년 79ha)	농림축산식품부장관
●●●	84.1ha	유채: 신규 재배('22년 10ha)	○○○사업단장
		콩: 신규 및 면적증가('23년 42ha(신규)→'24년 46ha)	농림축산식품부장관
		밀: 면적증가('23년 5ha→'24년 50ha)	농림축산식품부장관
●●●	68.9ha	피: 재배면적 증가('22년 58ha → '23년 67ha)	○○○사업단장
		조사료(동계): 신규 재배('23년 69ha)	농림축산식품부장관

출처: ○○○사업단 제출자료(재구성)

그 결과 농업특화단지에서 특정 작물(콩)을 대량·집중 재배(82ha)할 경우 공급 과다로 지역 농산물 가격 폭락 등의 문제가 발생할 우려가 있다.

71) 2024년 영농계획서에 오크라, 타이바질(홀라파), 라우람, 구아바 등을 재배 계획으로 제출

한편, 2024. 7. 22. 감사인 3명과 ○○○사업단 담당자(3급 D)가 농업특화단지 현장을 조사한 결과, 2024년 영농계획서⁷²⁾상 ■■■■은 [표 3]과 같이

등 3필지에서 타이바질(홀라파), 라우람, 딸기, 딜(박실라우)만을 재배하여야 함에도 그린빈스, 룡빈, 카이란(카나)을 함께 재배하였고,

에서는 오크라, 딸기를 재배하여야 함에도 아무런 작물도 재배하지 않고 있었으며, 은 휴경하여야 함에도 황칠나무⁷³⁾를 식재한 상태였다.

그리고 ●●●●은 에서 고구마를 재배하여야 함에도 수박, 참깨, 고추를 재배하고 있었고, □□□□은 등 8필지에서 피를 재배하여야 함에도 아무런 작물도 식재⁷⁴⁾하지 않고 있었다.

[표 3] 2024년 영농계획서상의 작물 대비 실제 재배작물

법인명	토지 소재지	영농계획서상 작물	실제 재배작물
■■■■		타이바질(홀라파) 라우람	타이바질(홀라파), 라우람 <u>그린빈스, 딜(박실라우)</u>
		딸기	딸기, 룡빈
		딜(박실라우)	딸기, 카이란(카나)
		오크라, 딸기	(미식재)
		딸기	(미식재)
		구아바	구아바, 파파야, 로즈애플
		휴경	황칠나무
●●●●		고구마	수박, 참깨, 고추
□□□□		피(하계), 유채(동계)	(하계작물 미식재)

주:

출처: ○○○사업단 제출자료(재구성)

3. 관련부서 의견 및 검토결과

72) 2024년 영농계획서는 2024. 6. 27. 제출 요구, 2024. 7. 18. 접수
73) ■■■■에서는 2024. 5월경 식재하였으나, 2024. 8월 중 타 부지로 이동 식재하겠다고 답변함
74) □□□□에서는 당초 영농계획상 사료용피를 식재한다고 하였으나 미식재하였고, 현장에는 풀과 갈대가 자생하고 있었음(육안으로는 피 식재 여부를 구분이 어려움)

가. 사업계획서 서식 및 총사업비 범위

○○○사업단에서는 「농업특화단지 임대관리지침」에는 사업계획서 서식이 없고 2017년 공모 당시 첨부된 사업계획서는 심사만을 위한 사업계획서로 판단하여 자체적으로 작성한 ‘임대 시행계획서’ 서식을 이용하였고,

사업이행보증금은 같은 지침 제8조에서 “시설 등의 완공까지 채권확보”하도록 명시하고 있어 시설물 등 설치로 사업비가 투입될 경우에만 징수하는 것으로 판단하였으며, 조사료 등 일반 작물을 식재하여도 사업이행보증금을 받아야 하는지는 검토가 필요하다는 의견을 제시하였다.

○○○사업단의 의견 검토결과, 공모 신청 당시 임차법인들이 제출한 최초의 사업계획서를 이용하여 사업계획 변경사항을 지속적으로 관리하여야 하므로 공모지침서에 첨부된 서식의 ‘사업계획서’를 징구하는 것이 타당하다.

나. 사업계획서 변경

○○○사업단에서는 임차법인이 재배작물의 품목 및 면적을 변경할 경우 사업계획서의 변경승인 후 재배하도록 관리하였어야 하나, 특정 작물이 간척지에 재배가 가능한지 시험하거나 조사료 등을 식재한 건은 변경승인 대상이 아닌 예외적인 사항이라고 자체 판단하여 승인 절차를 거치지 않았다고 답변하였고,

◆◆◆◆처와는 지침 개정을 협의하여 임차법인별 재배작물 품목 및 면적 변경승인의 구체적인 기준 및 예외 조항 신설 등을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

그리고 2024. 7. 18. 제출된 2024년 영농계획서와 실제 재배작물이 상이한 것은 임차법인에 해당 계획서 변경을 요청하여 처리하고, 향후 임차법인과의 간

담회 등을 통하여 지침을 준수하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

○○○사업단 의견 검토결과, 사업계획서 변경승인 건은 2017. 8. 11. 「농업특화단지 임대관리지침」 개정을 통하여 사업단의 승인범위를 기존 10%에서 20%로 이미 상향 조정한 사항이므로 현행 지침을 준수하면서 예외 조항 신설 등의 지침 개정을 건의하는 것이 타당하다.

조치할 사항 : 통보

사장(○○○사업단장)은 ○○○지구 농업특화단지의 임차법인이 「농업특화단지 임대관리지침」 제14조에 따른 사업단장 또는 농림축산식품부장관의 사업계획서 변경승인을 받지 않고 신규 작물을 재배하거나 사업내용·사업규모를 임의로 변경하는 경우에는 같은 지침 제20조(이행점검) 제2항에 따른 시정촉구, 시정독촉, 계약해지 등의 조치를 철저히 이행하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 사업계획서의 징구 및 변경승인 불이행

해 당 부 서 ○○○사업단

조 치 부 서 ◆◆◆◆처

내 용

1. 업무개요

공사는 「○○○지구 농업특화단지⁷⁵⁾ 민간사업자 공모지침서」(이하 “공모지침서”라고 한다)에 따라 [표 1]의 농업회사법인 ■■■■주식회사(이하 “■■■■”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●●주식회사(이하 “●●●●”이라고 한다), □□□ 영농조합법인(이하 “□□□□”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●합자회사(이하 “●●●”이라고 한다), 농업회사법인 ●●●주식회사(이하 “●●●”라고 한다)를 ○○○지구 농업특화단지 민간사업자(이하 “임차법인”이라고 한다)로 선정하였다.

[표 1] ○○○지구 농업특화단지 임차법인의 공모·사업협약 시기

구 분	■■■■	●●●●	□□□□	●●●	●●●
공모	2008. 12월	2008. 12월	2017. 6월	2008. 12월	2010. 12월
사업협약	2009. 11월	2009. 11월	2017. 10월	2010. 2월	2011. 5월

출처: ○○○사업단 제출자료(재구성)

75) 2009년 공모 당시 명칭은 ‘대규모농어업회사’이었으나 2017. 8월 ‘농업특화단지’로 명칭이 변경됨, 본 보고서에서는 농업특화단지로 표기함

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 사업계획서 서식 및 총사업비 범위

공모지침서에서는 임차법인이 제출하여야 할 서류 중 하나인 ‘사업계획서’ 서식이 첨부되어 있고, 「농업특화단지 임대관리지침」 제4조(임대차계약) 제2항에서는 “임대차계약서에는 ‘사업계획서’⁷⁶⁾를 첨부”하도록 규정하고 있다.

따라서 각 사업단은 농업특화단지 임대차계약 체결 시 임차법인으로부터 공모지침서에 첨부된 서식의 ‘사업계획서’를 제출받아야 한다.

그런데 ○○○사업단에서는 2023. 4월 ■■■■■ 등 5개 임차법인과 농업특화단지 임대차계약(계약기간은 5년)을 체결하면서 [붙임 3] “2017년 공모지침서상의 사업계획서 서식”이 아닌 [표 1]과 같이 2022년 사업비가 기재된 임의 서식의 ‘2022년 임대 시행계획서’를 징구하였다.

[표 1] '22년 임대 시행계획서상 사업비 및 사업내용

(단위: 백만 원)

구 분	■■■■■	○○○○○	□□□□	●●●●	●●●●
사 업 비	1,000	22,000	480	300	700
사업내용	잔디 등 재배, 딸기 육묘시설 등	한우사 증설, 퇴비장 신설 등	유채 등 재배, 파종기 등 구입	귀리, 메밀 등 재배	해바라기 관광 단지 조성 등

출처: 임차법인별 '22년 임대 시행계획서(재구성)

그 결과 농업특화단지의 임대차계약 기간(5년)에 상응하는 장기 사업계획이 수립되지 못 하였고, ‘사업계획서’ 서식의 부재로 업무처리의 일관성·통일성·적정성이 저해될 우려가 있다.

한편, 「농업특화단지 임대관리지침」에는 ‘사업계획서’ 서식이 포함되어 있지

76) 사업계획서는 공모지침서에 따른 사업신청서의 구비서류의 <서식 2> 사업계획서를 말하며, 5개년의 토지활용 계획, 연차별 투자계획, 재배작물계획 등이 포함되어 있음

않고, 같은 지침 제8조(사업이행보증금) 제1항에서 부문관리부서장⁷⁷⁾은 임대차계약 체결 시 사업계획서에 명시된 총사업비⁷⁸⁾(국고보조·국고융자액 제외) 또는 당해 연도 사업비(국고보조·국고융자액 제외)의 5%에 해당하는 사업이행보증금을 시설 등의 완공까지 채권확보⁷⁹⁾하도록 규정한다,

2017년 공모지침서의 사업계획서 서식 중 ‘연차별 투자계획’에서는 [그림]과 같이 시설투자비, 운영설비비, 제세공과금, 영업준비금의 합계금액을 총사업비로 명시하고 있고,

[그림] 사업계획서상 총사업비

구 분		총사업비			2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
		계	민간투자	기 타					
①시설 투자비	시설명								
②운영설비비									
③제세공과금									
④영업준비금									
총사업비 (①+②+③+④)									

출처: 2017년 공모지침서

5개 임차법인이 제출한 ‘2022년 임대 시행계획서’의 2022년 사업비에는 잔디, 조사료, 유채, 귀리, 메밀 등 노지재배에 투자하는 사업비가 포함된 점을 고려할 때

「농업특화단지 임대관리지침」 제8조(사업이행보증금) 제1항의 사업이행보증금의 기준금액인 ‘총사업비’⁸⁰⁾에는 노지재배 사업비를 포함하여야 하는지 명확하

77) 지역본부장, 사업단장, 지사장 등 이 지침에 따라 민간사업자에 대한 임대사업을 직접 운영·관리하는 부서의 장

78) 공모지침서상 ‘총사업비’는 사업신청서에 기재된 사업비로 시설투자비, 운영설비비, 제세공과금, 영업준비금의 합

79) 보증보험회사의 이행지급보증, 금융기관의 지급증서, 현금 중 어느 하나에 해당하는 방법

80) 통상 총사업비는 해당 사업의 모든 투입비용을 의미함

지 않다.

따라서 ◆◆◆◆처에서는 「농업특화단지 임대관리지침」에 ‘사업계획서’ 서식을 추가하되, 총사업비(또는 당해 연도 사업비)에는 노지재배 사업비가 포함되는지 여부를 명시하여 사업이행보증금의 기준금액을 명확히 하여야 한다.

나. 사업계획서 변경

「농업특화단지 임대관리지침」 제14조(사업내용 변경)에 따르면 임차법인은 불가피한 경우 농림축산식품부장관의 승인을 받아 사업계획을 변경하되, 사업계획의 변경이 경미한 경우로 시장변화에 따른 20% 이내 면적의 품목 변경, 20% 이내의 연차별 사업계획서 변경일 경우에는 부문관리부서장이 시장 여건 및 재배작목의 집중화 등을 종합적으로 검토하여 변경을 승인할 수 있고,

같은 지침 제15조(행위금지) 제3호에 따라 부문관리부서장은 임차법인이 사업계획서의 사업내용 또는 사업규모를 임의로 변경하여 사용하는 행위를 하지 못하도록 하여야 한다.

따라서 사업단에서는 임차법인이 총임차면적의 20% 이내로 재배작목 및 면적을 변경하거나 20% 이내로 연차별 사업계획서의 사업내용·규모를 변경할 경우에는 사업단장의 승인,

그 외의 경우에는 농림축산식품부장관의 승인을 받아 사업계획을 변경하도록 조치하여야 하고, 임차법인이 사업계획서의 사업내용 또는 사업규모와 다르게 농지 등을 사용하게 하여서는 아니 된다.

그런데 각 임차법인이 제출한 영농계획서⁸¹⁾의 작물재배 변경 내역을 분석한

81) 임차법인은 사업계획서가 아닌 ‘임대 시행계획서’나 ‘영농계획서’로 작물재배 계획을 제출하였음. 이에 본 보고서에서는 해당 작물재배 계획을 ‘영농계획서’로 표기하고 이를 기준으로 재배품목 및 면적의 변경내역을 분석함

결과, □□□□은 2022년 피마자 신규 재배(72.2% 변경), ●●●은 2023년 콩 신규 재배(49.9% 변경) 및 2024년 밀(동계) 재배면적 확대(53.5% 변경), ●●●는 2023년 조사료(동계) 신규 재배(100% 변경)에 대하여 농림축산식품부장관으로부터 사업계획 변경승인을 받지 않았고,

■□□□은 2024년 조사료 재배면적 증가(17.3% 변경) 및 2024년 아열대작물⁸²⁾의 신규 재배(2.7% 변경), ●●●●은 2023년 콩 신규 재배(9.8% 변경) 및 2024년 콩 재배면적 증가(17.4% 변경), ●●●은 2022년 유채 신규 재배(11.9% 변경), ●●●는 2023년 피 재배면적 증가(13.0% 변경)에 대하여 ○○○사업단장으로부터 사업계획 변경승인을 받지 않았으며,

○○○사업단에서는 2022년부터 2024년까지 [표 2]와 같이 재배작물을 임의로 변경한 5개 임차법인에 대하여 시정촉구 등의 절차를 이행하지 않았다.

[표 2] 임차법인별 영농계획서상 재배작물 등 변경 내역

법인명	임대면적	재배작물 및 재배면적 변경 내역	승인권자
■□□□	150.1ha	조사료: 재배면적 증가('23년 20ha→'24년 46ha)	○○○사업단장
		아열대작물: 신규재배('24년 4ha)	○○○사업단장
●●●●	132.5ha	콩: 신규 및 면적증가('23년 13ha(신규)→'24년 36ha)	○○○사업단장
□□□□	109.4ha	피마자: 신규 재배('22년 79ha)	농림축산식품부장관
●●●	84.1ha	유채: 신규 재배('22년 10ha)	○○○사업단장
		콩: 신규 및 면적증가('23년 42ha(신규)→'24년 46ha)	농림축산식품부장관
		밀: 면적증가('23년 5ha→'24년 50ha)	농림축산식품부장관
●●●	68.9ha	피: 재배면적 증가('22년 58ha → '23년 67ha)	○○○사업단장
		조사료(동계): 신규 재배('23년 69ha)	농림축산식품부장관

출처: ○○○사업단 제출자료(재구성)

그 결과 농업특화단지에서 특정 작물(콩)을 대량·집중 재배(82ha)할 경우 공급 과다로 지역 농산물 가격 폭락 등의 문제가 발생할 우려가 있다.

82) 2024년 영농계획서에 오크라, 타이바질(홀라파), 라우람, 구아바 등을 재배 계획으로 제출

한편, 2024. 7. 22. 감사인 3명과 ○○○사업단 담당자(3급 D)가 농업특화단지 현장을 조사한 결과, 2024년 영농계획서⁸³⁾상 ■■■■은 [표 3]과 같이

등 3필지에서 타이바질(홀라파), 라우람, 딸기, 딜(박실라우)만을 재배하여야 함에도 그린빈스, 룡빈, 카이란(카나)을 함께 재배하였고,

에서는 오크라, 딸기를 재배하여야 함에도 아무런 작물도 재배하지 않고 있었으며, 은 휴경하여야 함에도 황칠나무⁸⁴⁾를 식재한 상태였다.

그리고 ●●●●은 에서 고구마를 재배하여야 함에도 수박, 참깨, 고추를 재배하고 있었고, □□□□은 등 8필지에서 피를 재배하여야 함에도 아무런 작물도 식재⁸⁵⁾하지 않고 있었다.

[표 3] 2024년 영농계획서상의 작물 대비 실제 재배작물

법인명	토지 소재지	영농계획서상 작물	실제 재배작물
■■■■		타이바질(홀라파) 라우람	타이바질(홀라파), 라우람 <u>그린빈스, 딜(박실라우)</u>
		딸기	딸기, 룡빈
		딜(박실라우)	딸기, 카이란(카나)
		오크라, 딸기	(미식재)
		딸기	(미식재)
		구아바	구아바, 파파야, 로즈애플
		휴경	황칠나무
●●●●		고구마	수박, 참깨, 고추
□□□□		피(하계), 유채(동계)	(하계작물 미식재)

주:

출처: ○○○사업단 제출자료(재구성)

3. 관련부서 의견 및 검토결과

83) 2024년 영농계획서는 2024. 6. 27. 제출 요구, 2024. 7. 18. 접수

84) ■■■■에서는 2024. 5월경 식재하였으나, 2024. 8월 중 타 부지로 이동 식재하겠다고 답변함

85) □□□□에서는 당초 영농계획상 사료용피를 식재한다고 하였으나 미식재하였고, 현장에는 풀과 갈대가 자생하고 있었음(육안으로는 피 식재 여부를 구분이 어려움)

가. 사업계획서 서식 및 총사업비 범위

○○○사업단에서는 「농업특화단지 임대관리지침」에는 사업계획서 서식이 없고 2017년 공모 당시 첨부된 사업계획서는 심사만을 위한 사업계획서로 판단하여 자체적으로 작성한 ‘임대 시행계획서’ 서식을 이용하였고,

사업이행보증금은 같은 지침 제8조에서 “시설 등의 완공까지 채권확보”하도록 명시하고 있어 시설물 등 설치로 사업비가 투입될 경우에만 징수하는 것으로 판단하였으며, 조사료 등 일반 작물을 식재하여도 사업이행보증금을 받아야 하는지는 검토가 필요하다는 의견을 제시하였다.

○○○사업단의 의견 검토결과, 공모 신청 당시 임차법인들이 제출한 최초의 사업계획서를 이용하여 사업계획 변경사항을 지속적으로 관리하여야 하므로 공모지침서에 첨부된 서식의 ‘사업계획서’를 징구하는 것이 타당하다.

나. 사업계획서 변경

○○○사업단에서는 임차법인이 재배작물의 품목 및 면적을 변경할 경우 사업계획서의 변경승인 후 재배하도록 관리하였어야 하나, 특정 작물이 간척지에 재배가 가능한지 시험하거나 조사료 등을 식재한 건은 변경승인 대상이 아닌 예외적인 사항이라고 자체 판단하여 승인 절차를 거치지 않았다고 답변하였고,

◆◆◆◆처와는 지침 개정을 협의하여 임차법인별 재배작물 품목 및 면적 변경승인의 구체적인 기준 및 예외 조항 신설 등을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

그리고 2024. 7. 18. 제출된 2024년 영농계획서와 실제 재배작물이 상이한 것은 임차법인에 해당 계획서 변경을 요청하여 처리하고, 향후 임차법인과의 간

담회 등을 통하여 지침을 준수하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

○○○사업단 의견 검토결과, 사업계획서 변경승인 건은 2017. 8. 11. 「농업
특화단지 임대관리지침」 개정을 통하여 사업단의 승인범위를 기존 10%에서
20%로 이미 상향 조정한 사항이므로 현행 지침을 준수하면서 예외 조항 신설
등의 지침 개정을 건의하는 것이 타당하다.

조치할 사항 : 통보

사장(◆◆◆◆처장)은 ① 「농업특화단지 임대관리지침」 제8조(사업이행보증
금) 제1항의 ‘총사업비’ 또는 ‘당해 연도 사업비’에는 노지재배 사업비의 포함 여
부가 명시되지 않아 사업이행보증금의 기준금액이 명확하지 않고, 같은 지침에
는 ‘사업계획서’ 서식이 없어 관련 업무처리의 일관성·통일성·적정성이 저해될
우려가 있으므로 대책을 마련하여 시행하고,

② 농업특화단지 임차법인이 사업계획서상의 사업내용·규모를 변경하고자
하는 경우에는 「농업특화단지 임대관리지침」 제14조에 따라 사업단장 또는 농림
축산식품부장관의 변경승인 절차를 철저히 이행하도록 관련 직원 교육 및 사례
전파하 바랍니다.(통보)